



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 11

Vollstreckung

54

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES ZUR VOLLSTRECKUNG	1
1.	„Vollstreckungsrecht“ in der Steuerberaterprüfung	1
2.	Begriff Vollstreckung	2
2.1	Vollstreckung als Zwang	2
2.2	Vollstreckungsgrundlage	2
2.3	Vollstreckung von Geld- und anderen vollstreckbaren Verwaltungsakten	2
3.	Rechtsgrundlagen der Verwaltungsvollstreckung	3
3.1	Gesetzliche Vorschriften	3
3.2	Verwaltungsvorschriften	4
4.	Dem Grunde nach vollstreckbare Verwaltungsakte	4
5.	Vollstreckungsverfahren nach der ZPO und nach der AO	4
5.1	Vollstreckung Privater nur mit gerichtlicher Hilfe	4
5.2	Selbstvollstreckung des eigenen Verwaltungsakts	5
6.	System des Verwaltungsvollstreckungsrechts	6
7.	Beteiligte im Vollstreckungsverfahren	7
8.	Sachliche Zuständigkeit für die Verwaltungsvollstreckung	8
8.1	Vollstreckung wegen Geldforderungen durch Vollstreckungsstelle	8
8.2	Vollstreckung wegen anderer Leistungen durch Ausgangsstelle	9
9.	Voraussetzungen für den Beginn der Verwaltungsvollstreckung	10
9.1	Voraussetzungen bei zu vollstreckendem Verwaltungsakt	10
9.2	Voraussetzungen bei zu vollstreckender Steueranmeldung	11
II.	BESONDERHEITEN IM HINBLICK AUF VOLLSTRECKUNGS- VERFAHREN UND VOLLSTRECKUNGSGEGENSTAND	13
1.	Vollstreckung wegen Geldforderungen	13
1.1	Allgemeines	13
1.1.1	Tätigkeiten vor Vollstreckungsbeginn	13
1.1.2	Vollstreckungsgegenstände	14
1.1.3	Allgemeine Verfahrensgrundsätze im Vollstreckungs- verfahren	14
1.1.4	Wirkung der Pfändung bei Vollstreckung in bewegliches Vermögen	15
1.2	Vollstreckung in bewegliche Sachen und Wertpapiere	16
1.3	Vollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte	21
1.4	Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen	22
1.5	Vollstreckung in das Vermögen im Ganzen	23
2.	Vollstreckung wegen anderer Leistungen: Handlungen, Duldungen, Unterlassungen	24



III.	RECHTSBEHELFE UND ABWEHRMÖGLICHKEITEN	26
1.	Einstellung/Beschränkung der Vollstreckung, § 257 AO	26
2.	Einstweilige Einstellung/Beschränkung der Vollstreckung, § 258 AO	27
3.	Aufteilung der Gesamtschuld, §§ 268 ff. AO	27
4.	Niederschlagung, § 261 AO	27
5.	Einspruch, § 347 AO	28
6.	Drittwiderspruch(-sklage), § 262 AO, § 771 ZPO	28
IV.	ÜBUNGSFALL	30



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Verfahrensrecht 11 – Überblick – v13143

I. ALLGEMEINES ZUR VOLLSTRECKUNG

1. „Vollstreckungsrecht“ in der Steuerberaterprüfung

Steuerberater- prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2025	–
2024	–
2023	–
2022	Vollstreckung bei Gesamtrechtsnachfolger Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen
2021	–
2020	–
2019	–
2018	–
2017	–
2016	–
2015	–
2014	–
2013	–
2012	–
2011	–
2010	–
2009	–
2008	–
2007	Einsprüche des Ehemanns gegen Pfändungsmaßnahmen Einsprüche der Ehefrau gegen Pfändungsmaßnahmen Rücknahme der Pfändungsmaßnahmen gem. § 130 Abs. 1 AO ■ Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen ■ Formelle Voraussetzungen der Sachpfändung
2006	–



HINWEIS

Wie aus dieser Übersicht erkennbar, ist das Thema „Vollstreckung“ nach langen Jahren der Pause Gegenstand der verfahrensrechtlichen Klausur der Steuerberaterprüfung 2022 gewesen (Umfang: 5 von 35 Punkten). Auch wenn die Vollstreckung in der Steuerberaterprüfung ein eher selten abgeprüftes Rechtsgebiet ist, so zählt sie doch zu den zentralen Themen im Verfahrensrecht. Daher legen wir Ihnen die Lektüre dieses Lehrbriefs nahe, auch wenn Sie ihn nicht so intensiv durcharbeiten müssen wie die wesentlich prüfungsrelevanteren Lehrbriefe zu den Korrekturvorschriften und zum Einspruch.

2. Begriff Vollstreckung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckung Einführung – v10198

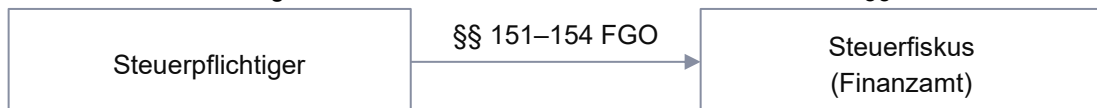
2.1 Vollstreckung als Zwang

Unter Vollstreckung nach der AO ist der Einsatz staatlicher Mittel zur Durchsetzung von förmlich festgestellten Ansprüchen zu verstehen, die nicht freiwillig erfüllt werden. Es geht somit um die **Verwirklichung von Ansprüchen** (aus dem Steuerschuldverhältnis) **durch staatlichen Zwang**.

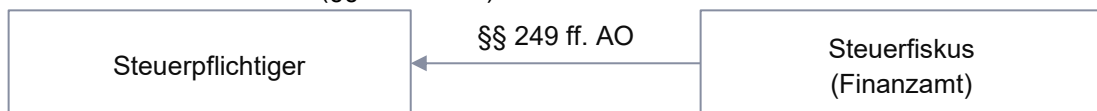
2.2 Vollstreckungsgrundlage

Unterschieden werden muss zwischen der Vollstreckung aus gerichtlichen Entscheidungen (vgl. §§ 150 bis 154 FGO) und der Vollstreckung von Verwaltungsakten „im Verwaltungsweg“, auch Verwaltungsvollstreckung genannt:

- Der **Steuerpflichtige** kann Ansprüche, die er gegen den Steuerfiskus hat, nur auf Grund gerichtlicher Entscheidung vollstrecken, und zwar nach den Vorschriften der §§ 151 bis 154 FGO.



- Der **Steuerfiskus** kann Ansprüche, die er gegen den Steuerpflichtigen hat, dagegen nach dem sechsten Teil der AO (§§ 249 ff. AO) vollstrecken.



2.3 Vollstreckung von Geld- und anderen vollstreckbaren Verwaltungsakten

Wichtig ist schließlich wegen der divergierenden Handhabung innerhalb der Verwaltungsvollstreckung (also von Ansprüchen des Steuerfiskus) noch die Unterscheidung zwischen

- der Vollstreckung von Verwaltungsakten (oder Steueranmeldungen), mit denen eine Geldleistung gefordert wird (**Vollstreckung wegen Geldforderungen**, §§ 259 bis 327 AO), und
- der Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine sonstige Handlung, Duldung oder Unterlassung gefordert wird (**Vollstreckung wegen anderer Leistungen als Geldforderungen**, §§ 328 ff. AO).



Blickt man bei der natürlich bedeutenderen ersten Gruppe (**Geldforderungen**) einmal auf den wichtigsten (vermögensrechtlichen) Anspruch, den in § 37 Abs. 1 AO zuerst genannten Steueranspruch, erkennt man das gesetzgeberische Grundmodell der Besteuerungsabfolge:

Festsetzungsverfahren (Veranlagungsstelle)	Erhebungsverfahren (Finanzkasse)	Vollstreckung (Vollstreckungsstelle)
---	-------------------------------------	---

Dieser Grundplan gilt in allen Fällen, in denen fiskalische Geldansprüche zu ihrer Verwirklichung (§ 218 Abs. 1 AO) der Festsetzung bedürfen, also neben Steueransprüchen z. B. bei Verspätungszuschlägen, Zinsen und Zwangsgeldern. Das Festsetzungsverfahren entfällt hingegen, wenn es einer Festsetzung nicht bedarf, wie bei Säumniszuschlägen; bei Säumniszuschlägen tritt an die Stelle des Festsetzungsverfahrens die Verwirklichung des Tatbestands des § 240 AO (§ 218 Abs. 1 S. 1 Halbs. 2 AO).

Vollstreckt wird allerdings nicht nur wegen vermögensrechtlicher Ansprüche, sondern auch wegen Ansprüchen auf Leistungen **anderer Art** (z. B. Erteilung einer Auskunft, § 93 AO, Abgabe einer Steuererklärung, § 149 AO). Hier ist der Ablauf anders (s. §§ 328 ff. AO):

Anordnender Verwaltungsakt	Androhung des Zwangsmittels	Festsetzung des Zwangsmittels	Vollstreckung des Zwangsmittels
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Zuständig bleibt hier die Ausgangsstelle, bis wegen der Vollstreckung eines festgesetzten Zwangsgelds (dann handelt es sich um eine Vollstreckung wegen einer Geldforderung) die Vollstreckungsstelle eingeschaltet werden muss.

3. Rechtsgrundlagen der Verwaltungsvollstreckung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckung – Rechtsgrundlagen – v10199

3.1 Gesetzliche Vorschriften

Die AO enthält im 6. Teil eine eigenständige Regelung des Verwaltungsvollstreckungsrechts. Die §§ 249 bis 346 AO nehmen häufig (vgl. z. B. §§ 262 ff. AO) auf Vorschriften des privaten Zwangsvollstreckungsrechts Bezug, u. a.

- auf Vorschriften der Zivilprozessordnung (**ZPO**) und
- des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (**ZVG**).

Die Vorschriften der Insolvenzordnung (**InsO**) gehen grundsätzlich vor (vgl. § 251 Abs. 2 und 3 AO).



HINWEIS

Nach dem Hilfsmittelerlass für die schriftliche Steuerberaterprüfung sind Sie **nicht** verpflichtet, die ZPO, das ZVG oder die InsO in der Steuerberaterprüfung parat zu haben. Sollten einzelne Vorschriften aus diesen Gesetzen für die Lösung der Aufgabe erforderlich sein, müssen sie dem Aufgabentext als Anlage beigelegt werden.

Wir empfehlen dennoch die Mitnahme von Beck'sche-Textausgabe Habersack „Deutsche Gesetze“ (s. hierzu auch https://knoll-steuer.com/wp-content/uploads/2025/04/KNOLL_Hilfsmittel_Steuerberaterpruefung.pdf).

3.2 Verwaltungsvorschriften

Die Vollstreckungsanweisung (**VollstrA** – Beck'sche Steuererlasse, Nr. 800a) regelt den Aufgabenbereich des **Vollstreckungsinendienstes**.

Die Vollziehungsanweisung (**VollzA** – Beck'sche Steuererlasse, Nr. 800b) befasst sich mit der Durchführung von Vollstreckungshandlungen der Vollziehungsbeamten (Vollstreckungs**außen**-dienst).

4. Dem Grunde nach vollstreckbare Verwaltungsakte

Nicht alle Verwaltungsakte sind vollstreckbar; gesonderte Feststellungsbescheide über Besteuerungsgrundlagen sind z. B. zwar vollziehbar (durch Anpassung des Folgebescheids, § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO), aber nicht vollstreckbar. Vollstreckt werden können vielmehr nur Verwaltungsakte, **mit denen eine Geldleistung, eine sonstige Handlung, eine Duldung oder Unterlassung gefordert wird** (§ 249 Abs. 1 S. 1 AO).

Steueranmeldungen, die Steuerfestsetzungen (unter Vorbehalt der Nachprüfung) gleichstehen, sind ebenfalls vollstreckbar, wenn mit ihnen eine Geldleistung gefordert wird (§ 249 Abs. 1 S. 2 AO i. V. m. § 168 AO).

5. Vollstreckungsverfahren nach der ZPO und nach der AO

Grundsätzlich gelten für das Zwangsvollstreckungsverfahren zur Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen und von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis jeweils eigene Regeln. Die Regeln für die Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen sind im Wesentlichen im achten Buch der ZPO, dem ZVG und der InsO enthalten, dagegen die Vorschriften über die Erzwingung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis in der AO, sofern diese Ansprüche durch Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwaltet werden. Allerdings nimmt die AO vielfach auf Regelungen aus der ZPO Bezug.

Entsprechend der grundsätzlichen Ausgangslage, dass wir es einerseits mit Leistungsansprüchen Privater und zum anderen mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zu tun haben, die zu verwirklichen sind, kann man **folgende wesentlichen Unterschiede** ausmachen:

5.1 Vollstreckung Privater nur mit gerichtlicher Hilfe

Ein privatrechtlicher Anspruch (z. B. die Honorarforderung des Steuerberaters gegen seinen Mandanten) kann nur unter Beachtung eines förmlichen Verfahrens erzwungen werden, in das eine unabhängige Stelle (in der Regel ein Zivilgericht) eingeschaltet ist, die über Bestehen und Vollstreckbarkeit des Anspruchs zu befinden hat.

Daraus ergibt sich eine gegenüber dem Fiskus gegensätzliche Startposition eines vollstreckenden **Privatgläubigers**:

Nach der ZPO muss sich der Gläubiger, wenn er nicht über einen gerichtlich oder notariell beurkundeten Anspruch samt Vollstreckungsunterwerfung verfügt, bei dem Zivilgericht erst

- den (Vollstreckungs-) **Titel**,
- die (Vollstreckungs-) **Klausel** sowie
- die **Zustellung** von Titel und Klausel besorgen, § 750 ZPO (falls er nicht selbst die Zustellung betreibt).

Titel: Vollstreckungstitel ist meist ein rechtskräftiges oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes **Endurteil** (§ 704 ZPO) oder ein gerichtlicher, d. h. vor Gericht geschlossener Vergleich (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) oder ein Vollstreckungsbescheid (§ 794 Abs. 1 Nr. 4 ZPO i. V. m. § 699 ZPO; Stichwort „gerichtliches Mahnverfahren“).

Klausel: Von diesem Vollstreckungstitel muss eine **besondere Ausfertigung** vorliegen, die mit einer **Vollstreckungsklausel** versehen ist. Diese Klausel ist ein förmlicher Vermerk der zuständigen Stelle, dass „diese Ausfertigung zu Zwecken der Zwangsvollstreckung erteilt wird“ (§§ 724 ff. ZPO, §§ 795 ff. ZPO).

Zustellung: Die Zwangsvollstreckung darf erst beginnen, wenn der vollstreckbare Titel und in gewissen Fällen auch die Klausel dem Vollstreckungsschuldner vorher oder gleichzeitig **zugeestellt** wird.

Wenn der Schuldner dann immer noch nicht zahlt, muss der Privatgläubiger den **Gerichtsvollzieher** beauftragen. Der Einsatz von Zwangsmitteln ist grundsätzlich als Monopol dem Staat vorbehalten („staatliches Gewaltmonopol“). Nur in gesetzlich genau definierten Ausnahmefällen darf eine Privatperson zur Selbsthilfe greifen (z. B. Notwehr, § 227 BGB, oder Fälle der Besitzstörung, §§ 859 f. BGB).



HINWEIS

Die Vollstreckung privater Ansprüche ist in jedem Fall nur unter Beachtung eines förmlichen Verfahrens vor neutralen Stellen möglich (keine „Selbsthilfe“ des Gläubigers).

5.2 Selbstvollstreckung des eigenen Verwaltungsakts

Dem „Vollstreckungstitel“ i. S. d. ZPO entspricht bei der Verwaltungsvollstreckung nach der AO der „zu vollstreckende Verwaltungsakt“ oder die zu vollstreckende Steueranmeldung.

Im Fall der Vollstreckung nach der AO erlässt der Gläubiger (Steuerfiskus) selbst den späteren **Vollstreckungstitel** (= den „zu vollstreckenden Verwaltungsakt“, vgl. § 254 Abs. 1 S. 2 AO, § 256 AO), indem er den betreffenden Verwaltungsakt **bekannt gibt** (§ 122 AO, § 124 AO). Er braucht dafür keine unabhängige Stelle (Gericht) einzuschalten. In dem Sonderfall der zu vollstreckenden Steueranmeldung liefert gar der Vollstreckungsschuldner selbst (!) den Vollstreckungstitel bei dem Vollstreckungsgläubiger ab (§ 249 Abs. 1 S. 2 AO, § 168 AO).

Der abgabenrechtliche Gläubiger bedarf **keiner** besonderen gerichtlichen Ausfertigung des Schuldtitels mit einem Zusatz, der ihm förmlich die Vollstreckung erst erlauben müsste (**Vollstreckungsklausel**).

Der Steuerfiskus kann – bei der Vollstreckung in das bewegliche Vermögen – **durch seine eigenen Behörden und Beamten vollstrecken**, wenn der Schuldner nicht freiwillig leistet (§ 249 Abs. 1 S. 3 AO: „Vollstreckungsbehörden sind die Finanzämter ...“). Die Vollstreckungsstelle stellt auch die erforderlichen Anträge, wenn **ausnahmsweise das Amtsgericht** – für Durchsuchungen (§ 287 Abs. 4 AO) oder bei der Vollstreckung in Immobilien (§ 322 AO) oder in Insolvenzfällen (§§ 2, 3 InsO) – zuständig ist.



Ohne Verwaltungsakt („Vollstreckungstitel“) werden Säumniszuschläge (erhoben und) vollstreckt.



HINWEIS

Das Finanzamt kann den selbst geschaffenen Leistungs-Verwaltungsakt grundsätzlich selbst vollstrecken („Selbstexekution“).

6. System des Verwaltungsvollstreckungsrechts

Die AO unterscheidet, ob die Vollstreckung

- wegen Geldleistungen oder
- wegen sonstiger Leistungen erfolgt.

Wenn wegen **Geldleistungen** vollstreckt werden soll, ist zu unterscheiden, ob

- in das bewegliche Vermögen,
- in das unbewegliche Vermögen oder
- in das gesamte Vermögen vollstreckt werden soll.

Die Unterscheidung nach den Vermögensgegenständen, in die vollstreckt werden soll, ergibt sich aus der Systematik des bürgerlichen Rechts. Denn hier sind die Übertragung des Eigentums sowie die Inhaberschaft an einzelnen Vermögensgegenständen unterschiedlich ausgestaltet und müssen daher Auswirkungen auf das Verfahren der Zwangsvollstreckung haben. Es wird somit nicht nur unterschieden zwischen der Vollstreckung in das bewegliche und der Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, sondern innerhalb der Vollstreckung in Gegenstände des beweglichen Vermögens noch danach, ob die Vollstreckung in bewegliche Sachen und Wertpapiere oder in Forderungen und sonstige Vermögensrechte erfolgen soll.



HINWEIS

Der Begriff des Gegenstands umfasst sowohl Sachen als auch Rechte (Forderungen).

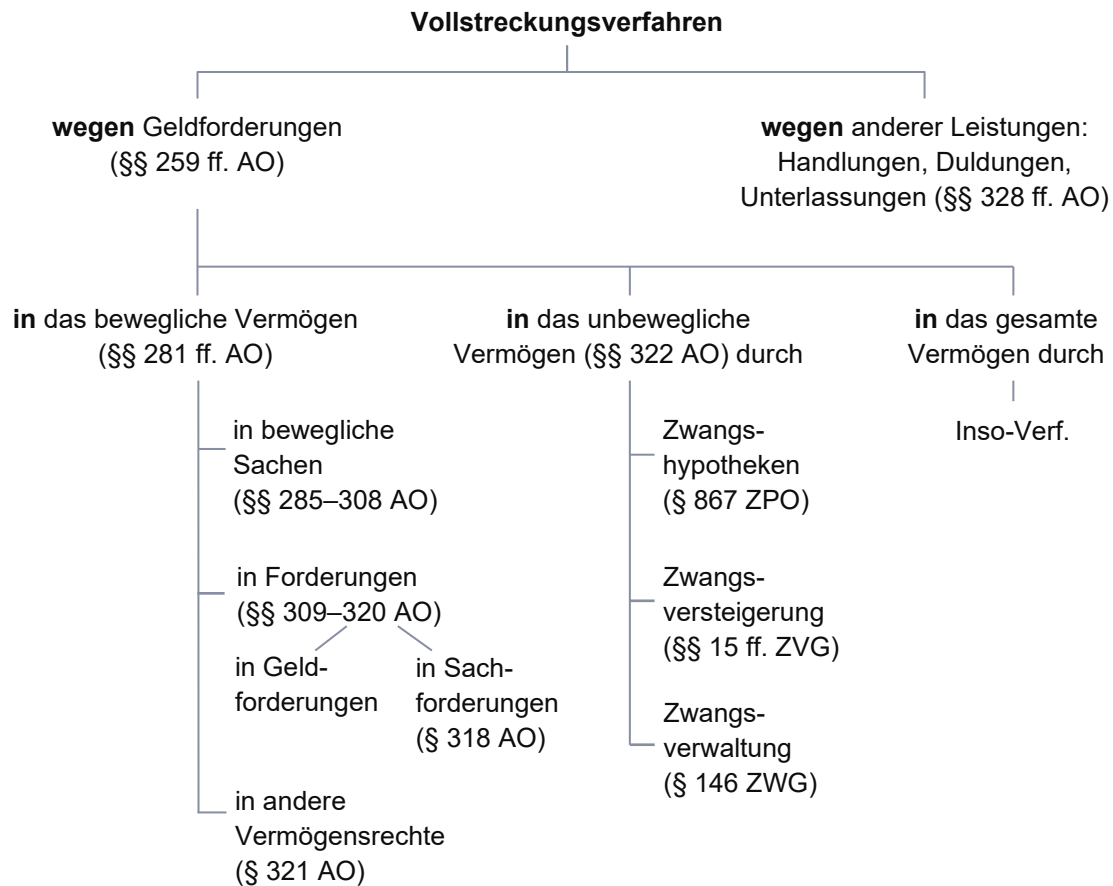
Die Vollstreckung wegen Geldforderungen wird als **Beitreibungsverfahren** bezeichnet. Dies ist der Kernbereich des Vollstreckungsrechts. Im Gegensatz zum Beitreibungsverfahren steht die Vollstreckung wegen anderer Leistungen als Geldforderungen – also die Vollstreckung wegen Handlungen, Duldungen und Unterlassungen. Dieses Verfahren wird als **Zwangsmittelverfahren** bezeichnet.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckungsverfahren – v10200

Die unterschiedlichen Vollstreckungsverfahren lassen sich als Übersicht folgendermaßen einteilen:



7. Beteiligte im Vollstreckungsverfahren

Gem. § 252 AO gilt die Körperschaft, der die Vollstreckungsbehörde angehört, als **Vollstreckungsgläubigerin** der zu vollstreckenden Ansprüche.

Vollstreckungsschuldner ist derjenige, gegen den sich ein Vollstreckungsverfahren nach § 249 AO richtet (§ 253 AO). Als Vollstreckungsschuldner kommen in Betracht:

- Steuerschuldner (§ 43 AO),
- Haftungsschuldner (§ 191 AO, §§ 69 ff. AO),
- Duldungsschuldner (§ 191 AO, § 77 AO).

Wer Steuerschuldner ist, bestimmt sich nach den einzelnen Steuergesetzen. Auch **Gesamtschuldner** können Steuerschuldner sein, § 44 AO. Dabei steht es in pflichtgemäßem Ermessen der Vollstreckungsbehörde, welchen von mehreren Gesamtschuldnern sie in Anspruch nehmen will.

Auch **unbeteiligte Dritte** können – indirekt – von einem Zwangsvollstreckungsverfahren betroffen sein. Hierzu gehören vor allem der Inhaber eines die Veräußerung hindernden Rechts i. S. v. § 262 AO (z. B. der Eigentümer einer Sache, die er dem Vollstreckungsschuldner nur geliehen hatte und die bei diesem dann gepfändet wurde) sowie der Drittschuldner einer Forderung des Vollstreckungsschuldners, die im Wege der Forderungspfändung gepfändet worden ist, §§ 309 ff. AO.



8. Sachliche Zuständigkeit für die Verwaltungsvollstreckung

Vollstreckungsbehörden sind die Finanzämter (§ 249 Abs. 1 S. 3 AO). Ihnen steht die Anordnung, Leitung, Vorbereitung und – grundsätzlich auch – die Ausführung des Vollstreckungsverfahrens zu.

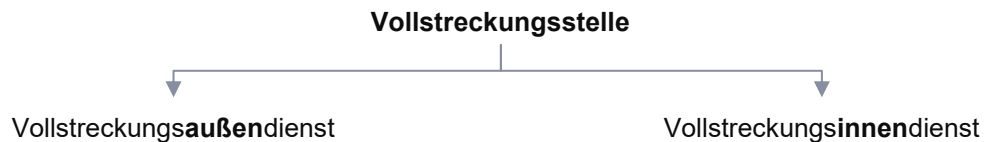
8.1 Vollstreckung wegen Geldforderungen durch Vollstreckungsstelle



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckung – Zuständigkeiten – v10201

Die Dienststelle, die innerhalb des FA mit der Wahrnehmung von Vollstreckungsaufgaben befasst ist, heißt – soweit es um die Erzwingung von Geldleistungen geht – „**Vollstreckungsstelle**“. Die Vollstreckungsstelle gliedert sich intern in den Vollstreckungsinnendienst und den Vollstreckungsaußendienst (der durch Vollziehungsbeamte wahrgenommen wird).



Der **Vollstreckungsinnendienst** erledigt die Verwaltungsarbeit der gesamten Vollstreckungsstelle. Er erfasst und überprüft zunächst die Rückstände, die der Vollstreckungsstelle per „Rückstandsanzeige“ gemeldet werden. Er hat dann zu entscheiden, ob und in welcher Form beigetrieben werden soll (Abschn. 23 Abs. 2 VollstrA). Der Innendienst erledigt auch den Schriftverkehr mit Steuerpflichtigen, anderen Dienststellen des FA sowie anderen Behörden. Aufgabe des Vollstreckungsinnendienstes ist darüber hinaus die **Einleitung sowie der Abschluss eines jeden Vollstreckungsverfahrens** unabhängig davon, wem die Bearbeitung zusteht (Abschn. 23 bis 25 VollstrA). Soweit der Vollstreckungsaußendienst mit der Ausführung der Zwangsvollstreckung beauftragt wird, hat die Vollstreckungsstelle (Innendienst) außerdem die **Leitung, Überwachung und Unterstützung des Vollziehungsbeamten** zu übernehmen (Abschn. 35 VollstrA). Sie stellt im Fall von Vollstreckungsmaßnahmen, für die das Amtsgericht, z. B. das Vollstreckungsgericht oder das Grundbuchamt, zuständig ist, entsprechende Anträge (§ 322 Abs. 3, 4 AO).

Der **Vollstreckungsaußendienst**, also konkret der Vollziehungsbeamte, führt die beauftragte wird (Abschn. 24 VollstrA), z. B. die Vollstreckung wegen Geldforderungen **in bewegliche Sachen** und die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen **Orderpapieren** (vgl. § 312 AO, Abschn. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 VollstrA). Weiterhin obliegt dem Vollstreckungsaußendienst die **Verwertung** von gepfändeten Sachen, durchweg in Form der Versteigerung (§§ 296 ff. AO).

Wenn im Verlauf der Vollstreckung auch Amtshandlungen im **Bezirk eines anderen FA** erforderlich werden, kann der Vollstreckungsinnendienst die ihm obliegenden Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. die Pfändung einer Forderung des Schuldners) regelmäßig ohne Mithilfe des örtlich zuständigen FA vornehmen. Sind jedoch Vollstreckungshandlungen vorzunehmen, die zum Aufgabengebiet der Vollziehungsbeamten (Außendienst) gehören, ist das jeweils örtlich zuständige FA um Durchführung dieser Maßnahmen zu ersuchen. Dieses Verfahren heißt „**Vollstreckungsersuchen**“ (§ 250 AO, Abschn. 8 VollstrA „Amtshilfe“). Das ersuchte FA bearbeitet ein derartiges Ersuchen wie einen eigenen Vollstreckungsfall und hat das ersuchende Amt über die Amtshandlungen und deren Erfolg zu informieren.

8.2 Vollstreckung wegen anderer Leistungen durch Ausgangsstelle

Soweit es um die Erzwingung **anderer Leistungen als Geldleistungen** geht, ist nicht die Vollstreckungsstelle, sondern die Dienststelle des FA sachlich zuständig, die die andere Leistung von dem Steuerpflichtigen verlangt (also **die Ausgangsstelle**, vgl. § 249 Abs. 1 S. 3 Halbs. 2 AO i. V. m. § 328 Abs. 1 S. 3 AO). Solche anderen Leistungen sind, wie gesagt, Handlungen, Duldungen und Unterlassungen, z. B. Mitwirkungshandlungen wie die Erteilung von Auskünften oder die Abgabe von Steuererklärungen.

► DIE ZUSTÄNDIGKEIT DES VOLLSTRECKUNGSINNEN- UND -AUßENDIENSTES





9. Voraussetzungen für den Beginn der Verwaltungsvollstreckung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckungsvoraussetzungen – v10202

Die **allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen** ergeben sich aus den § 249 AO, § 254 AO. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die §§ 249–258 AO auch für die §§ 328 ff. AO, sofern sie wegen ihres besonderen Regelungsinhalts nicht nur für die Vollstreckung wegen Geldforderungen anwendbar sind.

Liegen die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen vor, so sind die **besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen** zu prüfen. Diese sind unterschiedlich je nach Verfahren (Beitreibung oder Zwangsmittel) und – bei Vollstreckung wegen Geldforderungen – Gegenstand, in den vollstreckt werden soll.

9.1 Voraussetzungen bei zu vollstreckendem Verwaltungsakt

Vollstreckungsgrundlage ist ein **Verwaltungsakt**, der auf eine Leistung gerichtet ist, ganz gleich, auf welche Leistung er gerichtet ist. Verwaltungsakt, das ist natürlich der **bekannt gegebene** und damit **wirksame** Verwaltungsakt (§ 122 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 1 AO, § 155 Abs. 1 S. 2 AO).

Die Vollstreckung aus dem Verwaltungsakt darf erst beginnen, wenn die Leistung **fällig**, der Vollstreckungsschuldner zur Leistung (oder Duldung oder Unterlassung) aufgefordert (**Leistungsgebot**) und seit dieser Aufforderung mindestens eine Woche (**Vollstreckungsschonfrist**) verstrichen ist (§ 254 Abs. 1 S. 1 AO).



HINWEIS

Wie immer sollten Sie auch hier mit dem Gesetz arbeiten. Die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen sind alle im Gesetz bezeichnet. Wenn Sie den Umgang mit dem Gesetz beherrschen, können Sie diese Voraussetzungen ggf. jederzeit wieder herleiten.

Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen bei Verwaltungsakten

Zu vollstreckender + vollstreckbarer Verwaltungsakt (Leistungsbescheid)	Fälligkeit der Leistung ■ Geldanspruch: § 220 AO ■ and. Anspr: Frist	Leistungsgebot (wer, was, warum, wann, wie, wo)	Ablauf der Vollstreckungsschonfrist
---	--	---	-------------------------------------

Im Einzelnen:

Vollstreckbar sind gem. § 249 Abs. 1 AO Verwaltungsakte, mit denen eine Geldleistung, eine sonstige Handlung, eine Duldung oder eine Unterlassung gefordert wird. § 251 Abs. 1 S. 1 AO stellt zudem klar, dass ein Verwaltungsakt ohne Rücksicht auf seine Bestandskraft vollstreckbar ist; erst die Aussetzung der Vollziehung (AdV, § 361 AO, § 69 FGO) beseitigt die Vollstreckbarkeit.



HINWEIS

Ein mit einem Einspruch angefochtener Verwaltungsakt ist damit vollstreckbar, solange nicht eine AdV gewährt wurde!

Ohne vollstreckbaren Verwaltungsakt (Leistungsbescheid) kann die Beitreibung von **Säumniszuschlägen** beginnen, da Säumniszuschläge nicht festgesetzt, sondern unter Berücksichtigung einer dreitägigen Schonfrist (gleich) erhoben werden können, sobald sie entstanden sind (§ 240 AO).

Die **Fälligkeit** der fiskalischen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ist in § 220 AO geregelt. Sie bestimmt sich in erster Linie nach den Steuergesetzen, d. h. regelmäßig nach den Einzelsteuergesetzen wie z. B. nach § 36 Abs. 4 S. 1 EStG (§ 220 Abs. 1 AO). Fehlt es an einer gesetzlichen Fälligkeitsregelung, wird der Anspruch mit seiner Entstehung fällig, d. h. mit Tatbestandsverwirklichung (§ 38 AO), außer in einem nach § 254 AO erforderlichen Leistungsgebot ist eine Zahlungsfrist eingeräumt worden, dann bestimmt sich die Fälligkeit über diese Zahlungsfrist (§ 220 Abs. 2 S. 1 AO). Als Beispiel eignen sich hier wieder die Säumniszuschläge: Bedarf es, da sie zusammen mit der Steuer beigetrieben werden sollen, eines Leistungsgebots wegen der Säumniszuschläge nicht (§ 254 Abs. 2 S. 1 AO), werden sie mit ihrer Entstehung fällig; bei isolierter Beitreibung der Säumniszuschläge würden sie mit Ablauf der angegebenen Zahlungsfrist fällig.

Das **Leistungsgebot** ist noch keine Vollstreckungsmaßnahme, sondern Voraussetzung für den Beginn der Vollstreckung. Es muss sich stets **persönlich** an den Vollstreckungsschuldner richten. Im Fall einer **Gesamtrechtsnachfolge** ist ein **erneutes Leistungsgebot** gegen den/die Nachfolger erforderlich, § 254 Abs. 1 S. 3 AO.



HINWEIS

Das Erfordernis eines eigenen Leistungsgebots gegen einen Gesamtrechtsnachfolger war Gegenstand der verfahrensrechtlichen Klausur der Steuerberaterprüfung 2022.

Als **eigenständiger Verwaltungsakt** bedarf es der ordnungsmäßigen Bekanntgabe (§ 122 AO). Die einwöchige **Vollstreckungsschonfrist** läuft **ab Bekanntgabe** (§ 122 AO, § 124 AO) des Leistungsgebots, nicht etwa erst vom Ablauf der darin angegebenen Leistungszeit ab.

► **Beispiel** (nach der Rechtslage 2025, also mit § 122 AO idF. ab 1.1.2025):

Der Est-Bescheid für 07 vom 24.8.09 ergeht mit der Aufforderung, 17.840 € bis zum 28.9.09 zu bezahlen.

Die Vollstreckung darf am 29.9.09 beginnen; denn dann liegen der zu vollstreckende Bescheid, das Leistungsgebot, der Ablauf der Vollstreckungsschonfrist (mit dem 24.8. + 4 + 7 = 4.9.09!) und die Fälligkeit (28.9.09) vor. Die Säumniszuschlag-Schonfrist des § 240 Abs. 3 AO bis (28.9. + 3 =) 1.10.09 spielt keine Rolle.

Keine unerlässliche Voraussetzung für den Beginn der Vollstreckung ist eine **Mahnung**. § 259 S. 1 AO ist eine **Sollvorschrift**, die übrigens nur für die Vollstreckung wegen Geldforderungen gilt, also nicht für die Vollstreckung wegen anderer Leistungen.

9.2 Voraussetzungen bei zu vollstreckender Steueranmeldung

Vollstreckungsgrundlage **kann auch eine Steueranmeldung** mit Zahlschuld sein (§ 249 Abs. 1 S. 2 AO). Der Vollstreckungsbeginn setzt dann lediglich den **Eingang** der Steueranmeldung und die Fälligkeit der Leistung voraus. Ein **Leistungsgebot** ist **nicht vorgesehen** (§ 254 Abs. 1 S. 4 AO). Damit entfällt auch eine Vollstreckungsschonfrist ab Leistungsgebot (vgl. § 254 Abs. 1 S. 1 AO).



Vollstreckungsvoraussetzungen bei Steueranmeldungen		
Steueranmeldung	+	Fälligkeit der Leistung (§ 220 AO)
Voraussetzungen des Beginns der Vollstreckung wegen Geldforderungen		
I	II	III
Leistungsbescheid über Art und Umfang (= der zu vollstreckende VA i. S. v. § 254 Abs. 1 AO, z. B. Steuerbescheid, Haftungsbescheid), § 249 Abs. 1 S. 1 AO, vollstreckbar , § 251 Abs. 1 S. 1 AO	Leistungsgebot (= ausdrückliche Zahlungsaufforderung), keine VollstrMaßn, sond VollstrVoraus = VA Ausnahmen unten	Ablauf der Vollstreckungs- „Schonfrist“ (= 1 Woche, § 254 Abs. 1 AO, Abschn. 19 Abs. 1 VollstrA)
+ Bekanntgabe an Leistungspflichtigen, § 122 AO, § 124 AO, Wirkung gegen Erben, § 45 AO, § 166 AO	+ Bekanntgabe des Leistungsgebots an VollstrSchuldner (= derjenige, gegen den der Leistungsbescheid wirkt), § 249 AO, § 253 AO, Abschn. 3 VollstrA, z. B. an Steuer-, Haftungsschuldner, ggf. an den Erben, gegen den der Leistungsbescheid bereits ohne Bekanntg wirkt, § 254 Abs. 1 S. 3 AO	
Vollstreckungsakt ohne vorherigen Leistungsbescheid (z. B. Unwirksamkeit des Leistungsbescheids) i. d. R. nicht gravierend + evident fehlerhaft i. S. d. § 125 Abs. 1 AO (aber rechtsw → Anfechtungserfordernis)	Vollstreckungsakt ohne vorheriges Leistungsgebot ist anfechtbar	Vollstreckungsakt ohne Einräumung der Schonfrist ist anfechtbar
Verbindung von Leistungsbescheid und Leistungsgebot üblich + möglich, § 254 Abs. 1 S. 2 AO		
	Leistungsgebot nicht erforderlich: - bei USt-, LSt-Anmeldung § 254 Abs. 1 S. 4 AO - bei SZ, Zinsen, Kosten im Fall der Beitreibung zusammen mit Hauptschuld § 254 Abs. 2 AO	

Vollstreckungsvoraussetzungen bei Steueranmeldungen		
Steueranmeldung	+	Fälligkeit der Leistung (§ 220 AO)
IV	(V)	(VI)
Fälligkeit der geschuldeten Leistung § 254 Abs. 1 S. 1 AO i. V. m. §§ 220 ff. AO, § 222 AO	„Soll“ (§ 259 AO) Mahnung = kein VA	nicht zur Vollstreckung geeignete Fälle: ■ Niederschlagung (§ 261 AO) ■ Adv (§ 251 Abs. 1 AO i. V. m. § 361 AO, § 69 FGO) ■ Aufhebung des Leistungsbescheids ■ Erlöschen des Anspruchs (Fälle des § 47 AO) ■ Stundung (§ 222 AO)

II. BESONDERHEITEN IM HINBLICK AUF VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN UND VOLLSTRECKUNGSGEGENSTAND

1. Vollstreckung wegen Geldforderungen

1.1 Allgemeines

1.1.1 Tätigkeiten vor Vollstreckungsbeginn

Vor Beginn der Verwaltungsvollstreckung wegen Geldforderungen wird die Vollstreckungsstelle regelmäßig

- die Rückstandsanzeige (der Finanzkasse) entgegennehmen,
- das Vorliegen der Vollstreckungsvoraussetzungen (§ 249 AO, § 254 AO, im Wesentlichen: des vollstreckbaren Verwaltungsakts und der Fälligkeit) prüfen (Abschn. 22 VollstrA),
- die Vermögensverhältnisse des Schuldners ermitteln (§ 249 Abs. 2 AO),
- den Fall aussondern, wenn er nicht zur Vollstreckung geeignet ist (vgl. z. B. § 251 Abs. 1 AO, § 257 AO, § 258 AO, § 261 AO und Übersicht auf der vorherigen Seite, Spalte VI),
- (gegebenenfalls die Vollstreckung ankündigen und) die Vollstreckung intern anordnen (Abschn. 22 Abs. 5 VollstrA) durch
 - Erlass einer Pfändungsverfügung (Innendienst)
 - Erteilung eines Vollstreckungsauftrags (durch Innendienst an den Vollziehungsbeamten, also den Außendienst) oder
 - Einleitung sonstiger Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Anträge beim Vollstreckungsgericht, Insolvenzgericht oder Grundbuchamt, Anmeldung der Abgabeforderung beim Insolvenzverwalter, Vollstreckungsersuchen an anderes Finanzamt).



1.1.2 Vollstreckungsgegenstände

Wegen Geldforderungen kann in bewegliches Vermögen, unbewegliches Vermögen und in das gesamte Vermögen vollstreckt werden.

Zum **beweglichen Vermögen** gehören

- bewegliche Sachen (z. B. Mobiliar, Auto, Geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere),
- Forderungen (z. B. Geldforderungen (Konten), Sach-Herausgabeansprüche, Sach-Lieferansprüche) und
- andere Vermögensrechte (z. B. Gesellschaftsanteile, Miterbenanteile).

Zum **unbeweglichen Vermögen** gehören

- Grundstücke,
- Grundstücksbestandteile (= wesentliche Bestandteile gem. § 93 BGB, die vom Grundstück nicht getrennt werden können, ohne dass sie zerstört oder in ihrem Wesen verändert werden, z. B. ungewonnene Mineralien, Bepflanzung, Gebäudebestandteile wie Türen, Fenster, Decken),
- Grundstückszubehör (§§ 97, 98 BGB, Abschn. 40 Abs. 2, 3 VollzA: z. B. bei Brauerei die Gerätschaften, Fahrzeuge, Rohstoffe),
- unter bestimmten Voraussetzungen Schiffe, Schiffsbauwerke und Luftfahrzeuge.

1.1.3 Allgemeine Verfahrensgrundsätze im Vollstreckungsverfahren

Auch der Verstoß gegen allgemein gültige Verfahrensgrundsätze kann eine Vollstreckungsmaßnahme rechtswi. d. R.ig und damit anfechtbar machen.

- **Pfändung zur rechten Zeit, § 289 AO:** Zur Nachtzeit sowie an Sonntagen und staatlich anerkannten allgemeinen Feiertagen darf eine Vollstreckungshandlung nur mit schriftlicher oder elektronischer Erlaubnis der Vollstreckungsbehörde vorgenommen werden.
- **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit:** Dieser Grundsatz betrifft die Reihenfolge von Vollstreckungsmaßnahmen. Die schonendere Maßnahme (also das sog. mildere Mittel) ist vorzuziehen.
- **Verbot der Überpfändung, § 281 Abs. 2 AO:** Die Pfändung darf nicht weiter ausgedehnt werden, als es zur Deckung des zu vollstreckenden Betrags erforderlich ist.
- **Verbot der zwecklosen Pfändung, § 281 Abs. 3 AO:** Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn die Verwertung der pfändbaren Gegenstände einen Überschuss **über die Kosten** der Vollstreckung nicht erwarten lässt. Dies hat der Vollziehungsbeamte bei der Pfändung zu schätzen.

► **Übungsfall:**

Der Vollstreckungsschuldner hat einen Betrag von 1.500 € zu entrichten. Der Vollziehungsbeamte pfändet eine (pfändbare) Tiefkühltruhe mit einem geschätzten Wert von 1.500 €. Hierzu behauptet der Vollstreckungsschuldner, dass ihm die Truhe nur geliehen sei. Daher pfändet der Vollziehungsbeamte zwanzig Inhaberaktien mit einem Nennwert von 1.000 €. Nach dem Tageskurs liegt der Wert der Aktien bei 3.000 €.

► **Lösung:**

Neben der Truhe durften weitere Gegenstände gepfändet werden. Denn die Pfändung darf über die zu vollstreckende Summe hinausgehen, wenn zu vermuten ist, dass nicht alle gepfändeten Sachen verwertet werden können, Abschn. 41 Abs. 2 VollzA. Dies ist hier der Fall, da der Schuldner behauptet, die Truhe sei nur geliehen und stehe damit im Eigentum eines Dritten. Insofern besteht die Möglichkeit, dass die Pfändung zu einem späteren Zeitpunkt (bei entsprechendem Nachweis des Dritteigentums) aufzuheben ist (s. § 262 AO).

Allerdings durfte der Vollziehungsbeamte nicht so viele Aktien pfänden. Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem Schätzwert. Insofern liegt hier eine Überpfändung i. S. v. § 281 Abs. 2 AO vor.

1.1.4 Wirkung der Pfändung bei Vollstreckung in bewegliches Vermögen

Klausurrelevant ist meist die Überprüfung von Vollstreckungen in das bewegliche Vermögen. Hier kommt es darauf an, die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen im Rahmen der Rechtmäßigkeit der Pfändung zu prüfen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsaufbau – v10203



HINWEIS

Wenn in einer Klausur nach der Rechtmäßigkeit einer Pfändungsmaßnahme gefragt wird, so ist die Prüfung mit folgendem Kopfsatz zu beginnen:

„Die Pfändung war rechtmäßig, wenn die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen der §§ 249 ff. AO vorlagen und die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen beachtet wurden.“

Rechtsfolge der Vollstreckung in bewegliches Vermögen ist die **Verstrickung** des gepfändeten Gegenstands sowie die Entstehung eines **Pfändungspfandrechts**.

Verstrickung ist die Begründung und das Bestehen staatlicher Verfügungsmacht an einem Gegenstand. Folge dieser Verstrickung ist der Ausschluss der früheren privatrechtlichen Verfügungsmacht des Berechtigten. Das bedeutet, dass der Verstrickung entgegenstehende Verfügungen dem Vollstreckungsgläubiger gegenüber unwirksam sind, §§ 135, 136 BGB.

Die Verstrickung steht unter strafrechtlichem Schutz, § 136 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB); das Pfandsiegel selbst ist durch § 136 Abs. 2 StGB geschützt. Die Verstrickung beginnt mit der Pfändung und endet vor allem mit Beendigung der Verwertung oder mit Aufhebung der Pfändung (**Entstrickung**). Sie tritt ein mit **wirksamer** Pfändung; es ist nicht erforderlich, dass der Anspruch tatsächlich besteht, dass die Formalien der §§ 285–291 AO beachtet werden oder die gepfändete Sache dem Schuldner gehört.

► **ÜBERSICHT: VERSTRICKUNG**

- Entstehen der Verstrickung
 - jede wirksame, also nicht nichtige Pfändung
 - Nichtigkeit ist bei offenkundigen, schweren Mängeln gegeben:
 - a) Verstoß gegen funktionale Zuständigkeit durch das Vollstreckungsorgan
 - b) keine hinreichende Kenntlichmachung der Pfändung (bei Sachpfändung durch den Vollziehungsbeamten)
- Wirkung der Verstrickung
 - staatliche Beschlagnahme
 - öffentlich-rechtliches Gewaltverhältnis
 - staatliches Veräußerungsverbot im Sinne von § 135 BGB, § 936 BGB; Verfügungen durch den Schuldner sind gegenüber dem Gläubiger unwirksam
- Beendigung der Verstrickung
 - Aufhebung der Pfändung durch Vollstreckungsorgan
 - Abschluss der Verwertung



Das **Pfändungspfandrecht** ist die Rechtsposition, die der Vollstreckungsgläubiger mit der Pfändung erwirbt. Es entsteht durch staatlichen Hoheitsakt, also durch Verwaltungsakt (= Pfändungsmaßnahme). Die Entstehung richtet sich nach den § 286 AO (Sachpfändung), § 309 AO (Pfändung von Geldforderungen), § 318 AO (Pfändung von Ansprüchen auf Herausgabe oder Leistung von Sachen) und § 321 AO (Pfändung sonstiger Vermögensrechte). Sie erfordert somit lediglich eine wirksame Verstrickung.

Allerdings ist eine **Pfändungsmaßnahme rechtswi. d. R.ig**, wenn die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen nicht beachtet wurden, also insbesondere gegen Pfändungsschutzvorschriften (z. B. § 295 AO i. V. m. §§ 811 ff. ZPO) verstoßen wurde. Verstöße gegen die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen machen eine Pfändung nicht unwirksam, sondern lediglich mit dem Einspruch anfechtbar. Verstrickung und Pfändungspfandrecht entfallen mit erfolgreicher Anfechtung.

Das Pfandrecht gewährt dem Vollstreckungsgläubiger dieselben Rechte wie ein durch Vertrag erworbenes Pfandrecht i. S. d. §§ 1204 ff. BGB. Es gibt somit dem Finanzamt vor allem das Recht, den gepfändeten Gegenstand zwecks Erfüllung des Leistungsgebots zu **verwerten**.

Es kann also die gepfändete Sache versteigern, § 296 AO, bzw. die gepfändete Forderung einziehen, § 1204 BGB, § 1273 BGB, § 1282 BGB, § 305 AO.

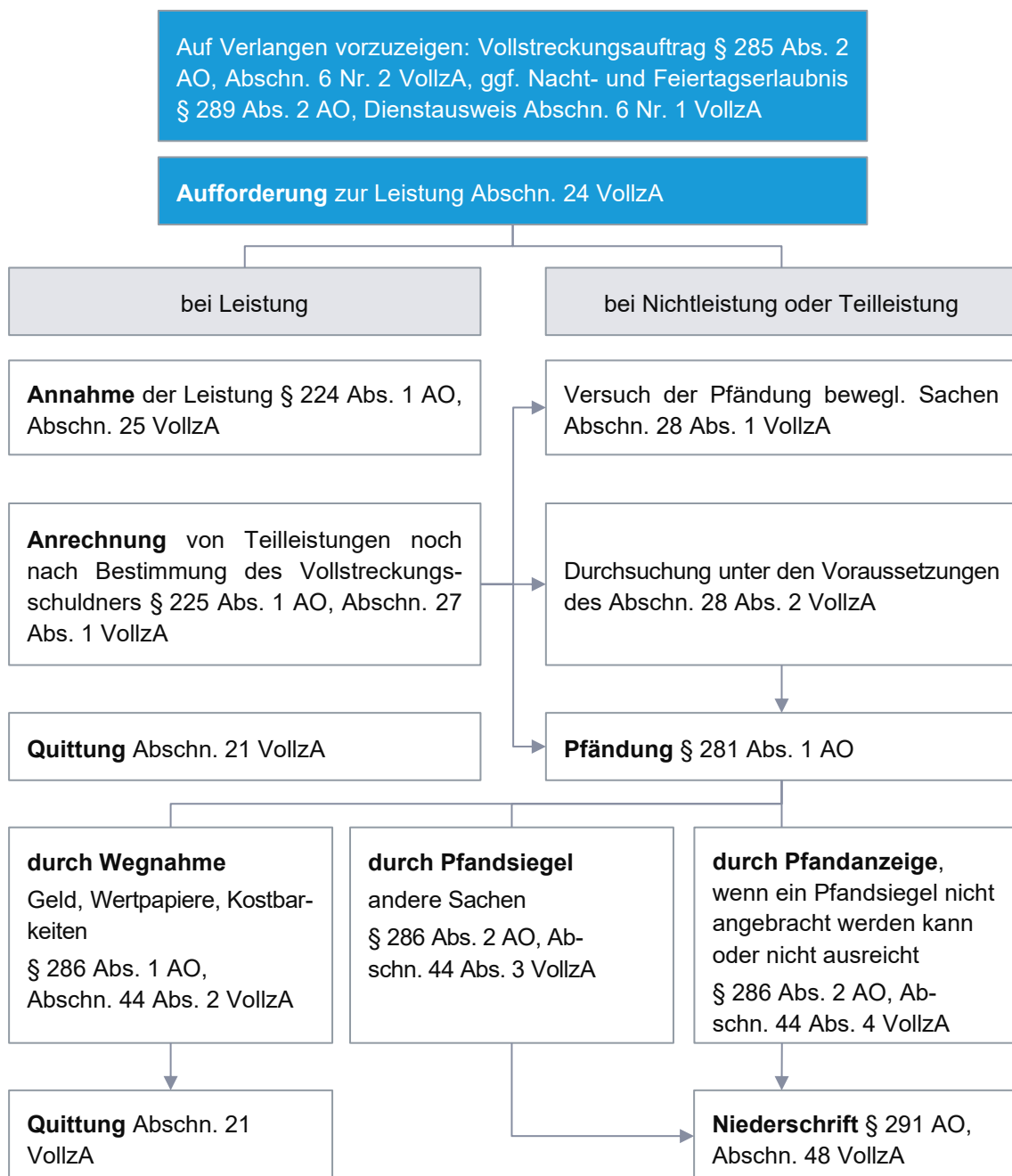
1.2 Vollstreckung in bewegliche Sachen und Wertpapiere

Die Vollstreckung in bewegliche Sachen und Wertpapiere erfolgt gem. § 281 Abs. 1 AO **durch Pfändung**.

Pfändung ist die **öffentlich-rechtliche Beschlagnahme** der (nicht dem Pfändungsschutz unterliegenden) Gegenstände; sie beinhaltet das Recht auf Verwertung.

Der Ablauf einer Pfändung ist gesetzlich genau geregelt. Die Regelungen finden sich weitgehend in den §§ 285 ff. AO (besondere Vollstreckungsvoraussetzungen). Fehler hierbei können – je nach Schwere – zur Anfechtbarkeit oder gar Nichtigkeit einer Maßnahme führen.

Der **Ablauf einer Pfändung** lässt sich als Übersicht folgendermaßen darstellen:



- **Vollstreckungsauftrag:** Zunächst bedarf es eines Vollstreckungsauftrags. Mit diesem wird der Vollziehungsbeamte ermächtigt, vom Vollstreckungsschuldner rückständige Zahlungen anzunehmen oder Vollstreckungsmaßnahmen gegen ihn durchzuführen. Der Vollstreckungsauftrag ist zu begründen (§ 121 AO). Da er jedoch innerdienstlicher Natur ist, ist er **nicht anfechtbar**.
- **Leistungsaufforderung:** Vor jeder Zwangsmaßnahme ist der Vollziehungsbeamte gehalten, den Beteiligten die Gelegenheit zu bieten, **freiwillig** die Leistung zu erbringen, § 290 AO.
 - Kommt der Schuldner der Leistungsaufforderung nach, ist der Vollziehungsbeamte berechtigt und verpflichtet, die Leistung anzunehmen, § 224 Abs. 1 S. 1 AO, § 292 Abs. 1 AO.
 - Sollte der Schuldner der Leistungsaufforderung **nicht oder nur teilweise** nachkommen, hat der Vollziehungsbeamte den noch bestehenden Anspruch auf Leistung von Geld durch Pfändung zu sichern.



- **Durchsuchung:** Hierzu kann er die Wohn- und Geschäftsräume sowie die Behältnisse des Vollstreckungsschuldners **durchsuchen**, § 287 Abs. 1 AO. Die Durchsuchung ist nur zulässig, wenn der Vollstreckungsschuldner einwilligt oder Gefahr im Verzug ist, § 287 Abs. 4 AO, § 758a Abs. 1 S. 2 ZPO. Ansonsten ist eine richterliche Anordnung einzuholen.
- **Pfändung:** Die Pfändung beweglicher Sachen erfolgt dadurch, dass der Vollziehungsbeamte die Sachen in Besitz nimmt (Fälle des § 286 Abs. 1 AO i. V. m. Abs. 2 S. 1 AO „Wegnahme“) oder, soweit er sie gem. § 286 Abs. 2 S. 1 AO im Gewahrsam des Vollstreckungsschuldners belässt, mit Pfandzeichen (Pfandsiegel, Pfandanzeige) versieht (§ 286 Abs. 2 S. 2 AO).

— **Sachen**

Zu den pfändbaren Sachen gehören alle **beweglichen Sachen**, soweit sie nicht (wie etwa Zubehör, Früchte, Schiffe) den Regeln über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegen.

Wertpapiere i. S. d. AO werden wie bewegliche Sachen gepfändet. Weshalb hier nicht die Regelungen der Forderungspfändung einschlägig sind, wird deutlich, wenn man die Definition des Abschn. 15 Abs. 2 VollzA ansieht:

„Wertpapiere sind Urkunden, die das in ihnen verbriefte Recht derart verkörpern, dass sie selbst zum Träger des Rechts werden und dass der Besitz der Urkunden zur Ausübung des Rechts notwendig ist.“

Hierzu gehören insbesondere **Inhaberpapiere**, die auf den Inhaber lauten und ausschließlich nach sachenrechtlichen Grundsätzen übertragen werden (also wie bewegliche Sachen). Bsp.: Inhaberaktien (§ 24 AktG), Inhaberschuldverschreibungen (§ 793 BGB). Weiterhin gehören hierzu **Orderpapiere**, die durch Indossament und Übergabe übertragen werden. Bsp.: Namensaktie.

— **Gewahrsam**

Gem. § 286 Abs. 1 AO kann der Vollziehungsbeamte diejenigen Sachen pfänden, die im **Gewahrsam** des Schuldners sind. Gewahrsam entspricht dabei unmittelbarem Besitz. Insbesondere **Eigentumsverhältnisse** an einer Sache spielen somit **keine Rolle** (der Eigentümer kann seine Sachen über § 262 AO, ggf. i. V. m. § 771 ZPO, zurückfordern). Denn dem Vollziehungsbeamten ist es nicht zuzumuten, bei seinen Amtshandlungen vor Ort umfangreiche rechtliche Überlegungen und Nachforschungen zu den Eigentumsverhältnissen zu treffen. Der Vollziehungsbeamte darf also grundsätzlich unterstellen, dass alle Sachen, die sich im Gewahrsam des Schuldners befinden, diesem auch gehören (vgl. § 1006 BGB) und er sie daher pfänden kann.

Eine **Ausnahme** von diesem Grundsatz besteht jedoch etwa dann, wenn die vorgefundenen Sachen zweifellos nicht dem Schuldner gehören (sog. **evidentes Dritteigentum**).



HINWEIS

Die Problematik von Dritteigentum und evidentem Dritteigentum war sowohl in der Steuerberaterprüfung 2002 als auch in der Steuerberaterprüfung 2007 zu prüfen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die **Vermutung des § 1362 BGB** (zur Zwangsvollstreckung s. § 263 AO i. V. m. § 739 ZPO). Gem. § 1362 Abs. 1 BGB wird zugunsten der Gläubiger eines der Ehegatten vermutet, dass die im Besitz eines Ehegatten oder beider Ehegatten befindlichen beweglichen Sachen dem Schuldner gehören. Wenn diese Eigentumsvermutung greift, dann gilt gem. § 739 ZPO der Vollstreckungsschuldner als alleiniger Gewahrsamsinhaber.

Dies gilt nicht bei getrennt lebenden Ehegatten, was ggf. vom Vollziehungsbeamten zu erfragen ist. Lediglich für die ausschließlich zum persönlichen Gebrauch eines Ehegatten bestimmten Sachen wird gem. § 1362 Abs. 2 BGB im Verhältnis der Ehegatten zueinander und zu den Gläubigern vermutet, dass sie dem Ehegatten gehören, für dessen Gebrauch sie bestimmt sind (auch hier gilt somit der Gedanke des evidenten Eigentums eines anderen). Entsprechendes gilt für Gläubiger eines Lebenspartners (§ 739 Abs. 2 ZPO, § 8 Abs. 1 LPartG).

► **Übungsfall:**

Vollziehungsbeamtin Greif schreitet bei Schreiner Söllner zur Pfändung. Söllner wohnt mit seiner Ehefrau in einer Wohnung; die Werkstatt befindet sich gleich nebenan. Greif pfändet eine wertvolle Standuhr in der Wohnung unter Protest des Söllner, der behauptet, dass diese seiner Frau gehöre. Weiterhin pfändet Greif in der Werkstatt eine Kommode, ebenfalls unter Protest des Söllner. Denn auf der Kommode sei doch deutlich ein Schild angebracht, dass diese im Auftrag eines Kunden zur Reparatur in der Werkstatt stehe. Durfte Greif die Sachen pfänden? Auf die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen ist nicht einzugehen.

► **Lösung:**

(Da lt. Aufgabenstellung auf die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen nicht einzugehen ist, sind nur die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen zu prüfen.)

Die Standuhr befand sich im Gewahrsam beider Eheleute. Dabei wird zugunsten des Vollstreckungsgläubigers bei Sachen, die sich im Gewahrsam von Ehegatten befinden, immer vermutet, dass der Vollstreckungsschuldner alleiniger Gewahrsamsinhaber ist (§ 263 AO i. V. m. § 739 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 1362 BGB, Abschn. 43 Abs. 2 VollzA, Abschn. 27 Abs. 2 VollstrA). Diese Gewahrsamsvermutung konnten die Eheleute nicht widerlegen. Greif durfte die Standuhr daher pfänden.

Die Kommode befand sich in der Werkstatt des Söllner und damit in dessen Gewahrsam. Insofern durfte die Kommode grundsätzlich gepfändet werden, auch wenn sie in Dritteigentum steht. Hier besteht allerdings die Besonderheit, dass die Kommode deutlich als zu reparierender Gegenstand gekennzeichnet ist und nur wegen der Beauftragung eines Kunden in der Werkstatt steht. Es handelt sich somit um einen Fall evidenten Dritteigentums. In einem solchen Fall darf der Vollziehungsbeamte nicht pfänden.

— **Unpfändbarkeit**

Klausurrelevant ist die Prüfung der Unpfändbarkeit von Sachen, § 295 AO i. V. m. §§ 811 ff. ZPO. Mit diesen Vorschriften, durch die einzelne Teile des Vermögens des Vollstreckungsschuldners von der Pfändung ausgenommen werden, wird bezweckt, dass dem Schuldner ein Existenzminimum belassen wird und ihm weiterhin die Erwerbsmöglichkeit erhalten bleibt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unpfändbarkeit – v12930



HINWEIS

Die Unpfändbarkeit von Sachen nach § 295 AO i. V. m. §§ 811 ff. ZPO war in der Steuerberaterprüfung 2007 zu thematisieren.



Wenn der Vollziehungsbeamte Sachen pfändet, die unpfändbar sind, ist die Pfändungsmaßnahme dennoch **wirksam**. Sie ist allerdings rechtswi. d. R.ig und kann daher mit dem Einspruch **angefochten** werden.

Von den unpfändbaren Sachen sollen im Folgenden zwei wichtige Vorschriften herausgegriffen werden (**Achtung:** Die Ausführungen in Abschn. 33 VollzA wurden noch nicht aktualisiert und folgen daher noch dem Wortlaut von § 811 ZPO a. F.; § 811 ZPO wurde mit Wirkung ab 1.1.2022 neu gefasst):

§ 811 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ZPO, Abschn. 33 Abs. 1 Nr. 1 VollzA: Gebrauchsgegenstände:

Nach dieser Vorschrift unpfändbar sind Sachen, die der Schuldner oder eine Person, mit der er in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, für eine bescheidene Lebens- und Haushaltsführung benötigt. Dazu gehören insbesondere Kleidungsstücke, Wäsche, Betten, Tische, Stühle, Schränke u. dgl. Was genau zu dieser Gruppe gehört, ist immer wieder Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen.

Hierzu einige Beispiele:

- Fernseher: unpfändbar, wenn es das einzige Gerät ist; das gilt auch bei Vorhandensein eines Radios
- Fahrrad: i. d. R. unpfändbar
- Kühlschrank: unpfändbar
- Radio: unpfändbar

Bei der Pfändung solcher Gegenstände ist der allgemeine Lebensstandard zu berücksichtigen, so dass dessen Änderungen entsprechend zu berücksichtigen sind. Zudem muss der Vollziehungsbeamte stets im Einzelfall entscheiden, ob er eine Sache pfändet oder nicht (so wird bei einer größeren Familie die Abwägung anders ausfallen als bei einem Alleinstehenden).

§ 811 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ZPO, Abschn. 33 Abs. 1 Nr. 5 VollzA: Handwerkszeug etc.: Zu den klausurrelevantesten Vorschriften gehört diejenige des § 811 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ZPO. Danach sind Sachen unpfändbar, die der Schuldner oder eine Person, mit der er in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder eine damit in Zusammenhang stehende Aus- oder Fortbildung benötigt. Zum geschützten Personenkreis gehören damit nicht nur Arbeitnehmer, Freiberufler und Handwerker, sondern etwa auch Schüler und Studenten, da die Vorschrift auch die Ausbildung schützt. Zu den unpfändbaren Sachen gehören bspw. Fachbücher, ein beruflich benötigter PC inkl. Zubehör sowie ein beruflich erforderlicher Pkw. Auch Maschinen und Werkzeuge, die der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit dienen sollen, unterliegen dem Pfändungsschutz des § 811 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ZPO (BFH, Urteil vom 3.8.2012, VII B 40/11, BFH/NV 2012, S. 1936).

► **Übungsfall:**

Ein Arzt hat in der Innenstadt einer Großstadt seine Wohnung und Praxis. Er unternimmt nur selten Hausbesuche. Der Vollziehungsbeamte möchte den Pkw des Arztes pfänden.

► **Lösung:**

Gem. § 295 AO i. V. m. § 811 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ZPO sind diejenigen Sachen unpfändbar, die der Schuldner für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit benötigt. Was demnach erforderlich ist, ist im Einzelfall insb. nach Art und Umfang der Tätigkeit sowie der Lage der Betriebsstätte zu beurteilen. Hier benötigt der Arzt den Pkw weder zur Fahrt zwischen Wohnung und Praxis noch dringend für Hausbesuche in erheblichem Umfang. Der Pkw kann gepfändet werden.

1.3 Vollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte

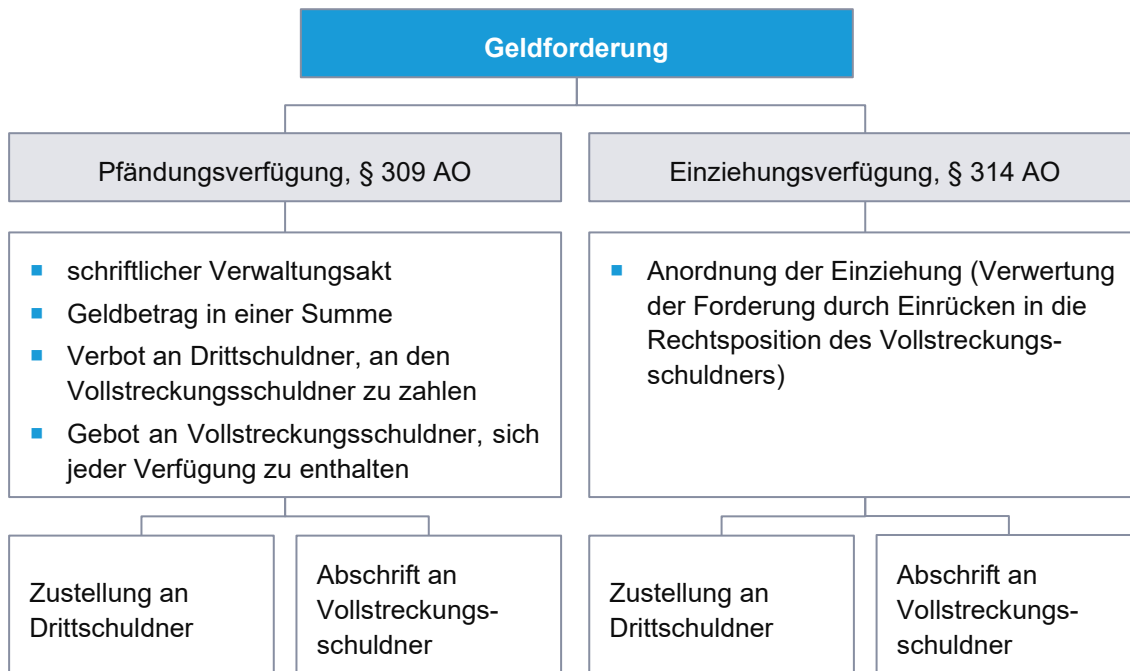
Bei der **Forderungspfändung** (§§ 309 ff. AO, z. B. Kontenpfändung) und der **Pfändung anderer Vermögensrechte** (§ 321 AO) erfolgt die Beschlagnahme durch **schriftliche** (ausdrücklich **nicht**: elektronische) Pfändungsverfügung, mit der dem sog. Drittschuldner (dem Schuldner des Vollstreckungsschuldners, z. B. der kontoführenden Bank) verboten wird, an den Vollstreckungsschuldner zu zahlen bzw. Handlungen durchzuführen, die zu einer Rechtsbeeinträchtigung führen (§ 309 Abs. 1 AO). Gegen die Pfändungsverfügung ist der Einspruch gegeben; die Einwendungen müssen aber die Pfändungsverfügung als solche, nicht etwa den zu vollstreckenden Verwaltungsakt betreffen (§ 256 AO). Die Verwertung erfolgt durch die Einziehung der gepfändeten Forderung, § 314 AO. Mit der Einziehung erlischt die gepfändete Forderung.



HINWEIS

Mit Urteil vom 20.6.2017, VII R 27/15, BStBl II 2017 S. 1035 (ebenso: BFH, Urteil vom 15.9.2020, VII R 42/18), hat der BFH entschieden, dass die Pfändung einer Internet-Domain zulässig ist. Der BFH drückt dies im 1. Leitsatz zu dieser Entscheidung folgendermaßen aus: „Die Gesamtheit der zwischen dem Inhaber einer Internet-Domain und der jeweiligen Vergabestelle bestehenden schuldrechtlichen Haupt- und Nebenansprüche kann als ein anderes Vermögensrecht nach § 321 Abs. 1 AO Gegenstand einer Pfändung sein.“ Allerdings hat die Vollstreckungsbehörde bei der Pfändung der sich aus einem Domainvertrag ergebenden Ansprüche insbesondere in Hinblick auf den Wert und die Verwertbarkeit dieser Ansprüche den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Eine ggf. zwecklose Pfändung muss also nach § 281 Abs. 3 AO unterbleiben.

Durchführung der Forderungspfändung



Wie Sachen sind auch Forderungen teilweise unpfändbar. Regelungen hierzu finden sich in § 319 AO i. V. m. §§ 850 ff. ZPO.



► **Übungsfall:**

Vollstreckungsschuldnerin Sarah Säumig schuldet dem Finanzamt einen größeren Geldbetrag. Das Finanzamt möchte im Wege der Forderungspfändung so viel wie möglich erhalten. Hierzu möchte es das gesamte Arbeitseinkommen pfänden, zusätzlich einen Anspruch der Säumig auf Rückzahlung eines Privatdarlehens, das diese an einen Freund ausgereicht hat, und schließlich den Anspruch der Säumig auf ein Bauspardarlehen. Sind die genannten Ansprüche jeweils in diesem Umfang pfändbar?

► **Lösung:**

Das Arbeitseinkommen ist als Forderung pfändbar, § 309 AO. Die Pfändung erfasst nach § 313 Abs. 1 AO nicht nur gegenwärtige, sondern auch alle zukünftig fällig werdenden Bezüge. Zu beachten sind allerdings die Beschränkungen der § 319 AO i. V. m. §§ 850 ff. ZPO. So kann nicht das gesamte Arbeitseinkommen gepfändet werden, sondern nur der pfändbare Teil. Dieser ergibt sich aus § 850c ZPO i. V. m. der Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung.

Durch das Ausreichen eines Darlehens hat Säumig einen Anspruch auf Rückzahlung. Der Anspruch auf Rückzahlung eines gewährten Darlehens ist pfändbar.

Der Anspruch auf das Bauspardarlehen ist grundsätzlich unpfändbar, da es als Baugeld zweckgebunden gegeben wird. Allerdings sind Ansprüche auf die Bausparsumme, soweit sie das angesparte Guthaben betreffen, uneingeschränkt pfändbar.

1.4 Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen

Die für die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen relevanten Vorschriften finden sich in den §§ 322, 323 AO, §§ 864 ff. ZPO.

Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen kann die Finanzbehörde nicht selbständig betreiben, sondern muss das zuständige Amtsgericht einschalten. Ein Ersuchen an das zuständige Amtsgericht (§ 322 AO, § 1 ZVG) hat durch die Vollstreckungsstelle des Finanzamts zu erfolgen, § 322 Abs. 3 AO; Anträge können erst gestellt werden, wenn die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen gegeben sind.



HINWEIS

Auch bei der Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen sind also ggf. zunächst die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen der § 249 AO, § 254 AO zu prüfen.

Dass die Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen, hat die Vollstreckungsstelle zu bestätigen, § 322 Abs. 3 S. 2 AO. Das Amtsgericht – Vollstreckungsgericht – bzw. das Grundbuchamt darf keine eigene Prüfung durchführen, § 322 Abs. 3 S. 3 AO.

Bei der Zwangsvollstreckung in ein Grundstück stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung, § 866 Abs. 1 ZPO:

- Eintragung einer Sicherungs-(Zwangs-)Hypothek
- Zwangsversteigerung
- Zwangsverwaltung

Diese Maßnahmen können einzeln, aber auch gleichzeitig nebeneinander betrieben werden, § 866 Abs. 2 ZPO. Gem. § 322 Abs. 4 AO soll die Vollstreckungsbehörde Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung nur beantragen, wenn festgestellt ist, dass der Geldbetrag durch Vollstreckung in das bewegliche Vermögen nicht beigetrieben werden kann.



HINWEIS

Diese Vorschrift ist eine Sollvorschrift. Das liegt daran, dass es denkbar ist, dass eine Vollstreckung in das bewegliche Vermögen den Schuldner härter treffen kann als eine Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen. Daher soll die Vollstreckungsbehörde einen Ermessensspielraum haben.

Die Durchführung der jeweiligen Vollstreckungsmaßnahme obliegt dann dem zuständigen Amtsgericht bzw. Grundbuchamt.

Sicherungshypothek: Die Eintragung einer Sicherungshypothek führt nicht zur Befriedigung des Anspruchs, sondern soll diesen lediglich absichern. Es gelten die Regeln der §§ 1184 ff. BGB.

Zwangsversteigerung: Im Zwangsversteigerungsverfahren wird das beschlagnahmte Grundstück an den Meistbietenden versteigert. Der Erlös dient der Befriedigung der Gläubiger. Die Zwangsversteigerung wird nur auf Ersuchen des Vollstreckungsgläubigers vom zuständigen Vollstreckungsgericht angeordnet. Der Beschluss, durch den das Gericht die Zwangsversteigerung anordnet, bewirkt die Beschlagnahme des Grundstücks zugunsten des Finanzamts, § 20 ZVG.

Zwangsverwaltung: Durch das Zwangsverwaltungsverfahren soll der Gläubiger die Möglichkeit erhalten, sich aus den Nutzungen des Grundstücks zu befriedigen. Die Zwangsverwaltung ist nur sinnvoll, wenn das Grundstück entsprechende Erträge abwirft, und ist insbesondere geeignet für die Vollstreckung von Zinsen und sonstigen laufenden Ansprüchen. Die Beschlagnahme umfasst u. a. die land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse eines Grundstücks sowie die Miet- und Pachtzinsforderungen, § 148 Abs. 1 ZVG. Durch die Beschlagnahme wird dem Schuldner die Verwaltung und Benutzung des Grundstücks entzogen, § 148 Abs. 2 ZVG.

1.5 Vollstreckung in das Vermögen im Ganzen

Während es sich bei den bisher behandelten Vollstreckungsmaßnahmen um solche in einzelne Vermögensgegenstände handelte, wird bei der Vollstreckung in das Vermögen im Ganzen das gesamte vorhandene Vermögen (**Insolvenzmasse**) verwertet. Dies erfolgt nach den Regelungen des **Insolvenzverfahrens**, somit der Insolvenzordnung (InsO). Diese Regelungen sind gegenüber den Regeln der AO völlig eigenständig und gehen grundsätzlich der AO vor.

Das Insolvenzverfahren soll der bestmöglichen Befriedigung sämtlicher Gläubiger dienen

- durch Verteilung des Erlöses aus der **Verwertung** des gesamten Vermögens oder
- durch eine abweichende Regelung auf der Grundlage eines **Insolvenzplans**.

Mit gesamtem Vermögen ist die Insolvenzmasse gemeint. Gem. § 35 Abs. 1 InsO erfasst das Insolvenzverfahren das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt. § 36 Abs. 1 InsO stellt allerdings klar, dass Gegenstände, die nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen, nicht zur Insolvenzmasse gehören.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann dem redlichen Insolvenzschuldner nach einer sog. Wohlverhaltensperiode Restschuldbefreiung gewährt werden, §§ 286 ff. InsO.



2. Vollstreckung wegen anderer Leistungen: Handlungen, Duldungen, Unterlassungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckung wegen anderer Leistungen als Geldforderungen – v10205

Bei der Vollstreckung wegen anderer Leistungen als Geldforderungen, also im Zwangsmittelverfahren, geht es darum, die Hilfs- und Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen und anderer Personen zu erzwingen.

Der Anwendungsbereich des § 328 AO umfasst alle Verwaltungsakte, die nicht auf eine Geldleistung gerichtet sind und die die Finanzbehörde im Rahmen ihrer Befugnisse zur Vorbereitung und Durchführung des gesamten Besteuerungsverfahrens erlässt.

► **Beispiel:**

Handlungen: Abgabe und Ergänzung der Steuererklärung, Auskünfte, Belegvorlage

Duldungen: Außenprüfung

Unterlassungen: Führen von Nummernkonten

Das Zwangsverfahren gliedert sich in die folgenden Einzelschritte:

Zunächst ergeht ein Verwaltungsakt, der die Handlungs-, Duldungs- oder Unterlassungspflicht regelt (**Anordnungsverfügung**). Sodann ist ein bestimmtes Zwangsmittel **anzudrohen** (§ 332 AO), **festzusetzen** (§ 333 AO) und anschließend durchzusetzen. Grundsätzlich stellt jeder dieser einzelnen Verfahrensschritte einen gesonderten Verwaltungsakt dar, der auch jeweils selbständig anfechtbar ist.

Ablauf (und zugleich Prüfungsschema):

- Anordnungsverfügung (§ 328 AO)
- Androhung eines Zwangsmittels unter Beachtung der Voraussetzungen des § 332 AO
- Festsetzung eines Zwangsmittels gem. § 333 AO

Der Gang des Zwangsmittelverfahrens kann im Überblick folgendermaßen dargestellt werden:

I	II	III	(IV)
Der die Verpflichtung (Handlung, Duldung, Unterlassung) aufgebende VA (= der durchzusetzende VA i. S. d. § 332 Abs. 1 S. 2 AO) z. B. Prüfg-Anordnung, Aufforderung zur StErkl, Verlangen nach Vorlage einer Urkunde	(Mahnung)	Androhungs-VA ■ schriftlich (§ 332 Abs. 1 S. 1, 2 AO) ■ Fristsetzung (§ 332 Abs. 1 S. 3 AO), angemessen ■ bestimmtes ZwMittel (§ 332 Abs. 2 S. 2 AO) ■ getrennt pro Verpflichtung (§ 332 Abs. 2 S. 2 AO) ■ ZwGeld in best. Höhe (§ 332 Abs. 2 S. 3 AO) ■ pro Fall der ZuwidHdlg bei Duldg- oder UnterlassgVerpfl (§ 332 Abs. 3 S. 2 AO) ■ Kostenvoranschlag bei Ersatzvornahme (§ 332 Abs. 4 AO) ■ Hinweis auf Ersatzzwangshaft (§ 334 Abs. 1 AO)	Festsetzungs-VA (§ 333 AO)
Verbindung von I und III möglich (§ 332 Abs. 2 S. 1 AO), aber nicht üblich, im Gegenteil i. d. R. vorherige Mahnung (II)			
Selbständiger VA (Korrektur möglich durch §§ 130, 131 AO bzw. Einspruch)	(kein VA)	Selbständiger VA (Korrektur möglich durch §§ 130, 131 AO bzw. Einspruch)	Selbständ. VA (Korrektur möglich durch §§ 130, 131 AO bzw. Einspruch)
(V)		(VI)	(VII)
<u>Vollstreckung</u> ■ Ersatzvornahme durch Beauftragung eines anderen (§ 330 AO) ■ Unmittelbarer Zwang durch den Zwang oder Selbstvornahme (§ 331 AO) ■ Zwangsgeld nach §§ 259 ff. AO, im Fall der Uneinbringlichkeit bei vorherigem Hinweis: Ersatzzwangshaft		Erneute Androhung	Erneute Festsetzung

I	II	III	(IV)
Selbständiger VA (Korrektur möglich durch §§ 130, 131 AO bzw. Einspruch)		Selbständiger VA (Korrektur möglich durch §§ 130, 131 AO bzw. Einspruch)	Selbständiger VA (Korrektur möglich durch §§ 130, 131 AO bzw. Einspruch)

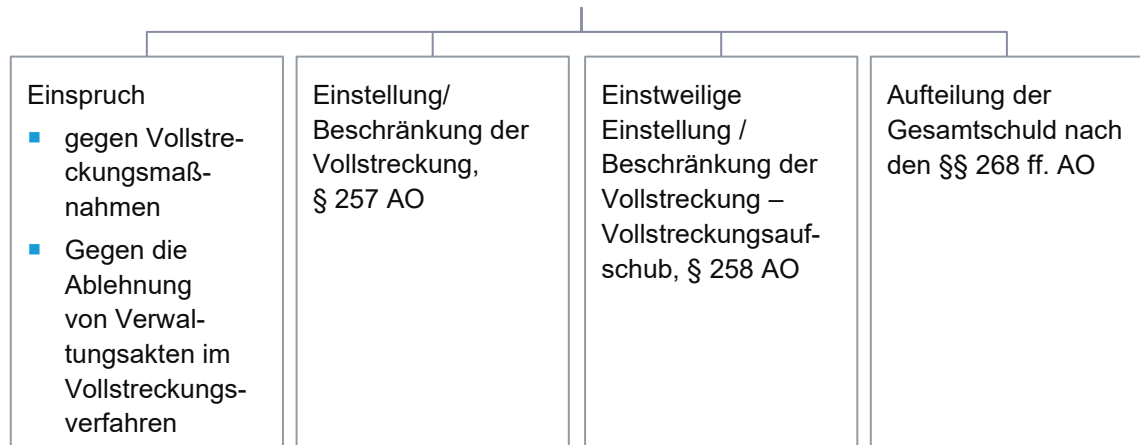
III. RECHTSBEHELFE UND ABWEHRMÖGLICHKEITEN



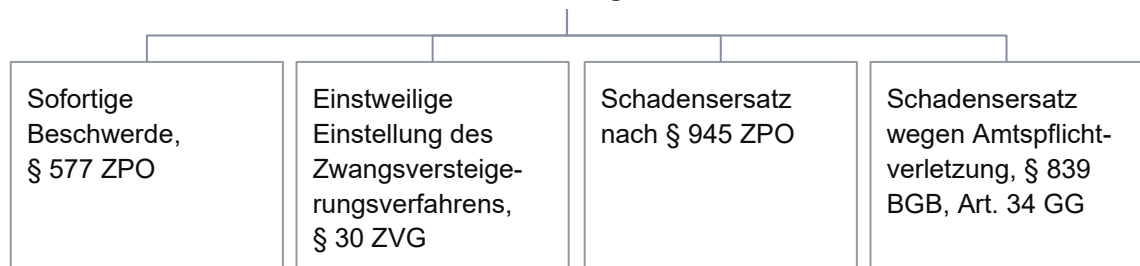
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorgehen gegen Pfändungsmaßnahmen – v10206

Überblick über die Rechtsschutzmöglichkeiten des Vollstreckungsschuldners nach der AO



Überblick über die Rechtsschutzmöglichkeiten außerhalb der AO



Die Rechtsschutzmöglichkeiten außerhalb der AO seien nur der Vollständigkeit halber genannt. Im Folgenden werden die Rechtsschutzmöglichkeiten nach der AO näher betrachtet.

1. Einstellung/Beschränkung der Vollstreckung, § 257 AO

§ 257 Abs. 1 AO zählt die Fälle auf, in denen die Vollstreckung einzustellen oder zu beschränken ist. Dies ist der Fall, sobald

1. die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen des § 251 Abs. 1 AO weggefallen sind,
2. der Verwaltungsakt, aus dem vollstreckt wird, aufgehoben wird,
3. der Anspruch auf die Leistung erloschen ist,

4. die Leistung gestundet worden ist.

Die Vollstreckung wird eingestellt, wenn der gesamte steuerliche Anspruch, der in dem zu vollstreckenden Verwaltungsakt festgelegt ist, nicht weiter vollstreckt wird. Sie wird beschränkt, wenn der steuerliche Anspruch nur z. T. nicht vollstreckt wird. § 257 Abs. 2 AO regelt die Aufhebung bereits getroffener Vollstreckungsmaßnahmen.

2. Einstweilige Einstellung/Beschränkung der Vollstreckung, § 258 AO

§ 258 AO beinhaltet eine selbständige, allein für das Vollstreckungsverfahren geltende **Billigkeitsregelung**. Die Vorschrift ist Ausdruck des – auch im Vollstreckungsverfahren geltenden – Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und eröffnet die Möglichkeit eines **Vollstreckungsaufschubs**. § 258 AO soll eine einstweilige Unbilligkeit im Einzelfall beseitigen oder vermeiden, nicht jedoch die Vollstreckung endgültig beenden. Es geht also lediglich um die Unbilligkeit einer sofortigen Vollstreckung.

► **Beispiel:**

- *Der Schuldner erwartet kurzfristig einen Geldeingang. Die anstehende Sachpfändung ist aufzuschieben.*
- *Ein für den Schuldner günstigerer freihändiger Verkauf bahnt sich an. Der Versteigerungsantrag ist daher aufzuschieben.*

3. Aufteilung der Gesamtschuld, §§ 268 ff. AO

Ehegatten sind Gesamtschuldner der sich aufgrund der Zusammenveranlagung nach § 26b EStG ergebenden Steuerschuld (§ 44 Abs. 1 S. 1 AO). Dadurch kann das Finanzamt jeden Ehegatten als Gesamtschuldner für die Zahlung der gesamten Steuerschuld in Anspruch nehmen (§ 44 Abs. 1 S. 2 AO).

Allerdings kann in solchen Fällen der Zusammenveranlagung jeder Ehegatte die **Aufteilung der Gesamtschuld** nach §§ 268–280 AO beantragen (§ 269 AO) und damit die Beschränkung der Vollstreckung (§ 44 Abs. 2 S. 4 AO) erreichen. Die Vollstreckung wird durch die Aufteilung auf die Beträge beschränkt, die dem Anteil des einzelnen Gesamtschuldners am zusammenveranlagten Einkommen entsprechen (§ 278 Abs. 1 AO).

Über den Antrag entscheidet die Finanzbehörde durch **Aufteilungsbescheid** (§ 279 Abs. 1 S. 1 AO) nach Maßgabe der §§ 269–278 AO.

Zum Ganzen s. auch Bayerisches Landesamt für Steuern v. 11.3.2019, S 0520.1.1/13 St 43: „Verfügung betr. Aufteilung einer Gesamtschuld nach § 268 ff. AO; Gesamtdarstellung für den Veranlagungsbereich“.

4. Niederschlagung, § 261 AO

Nach **§ 261 AO** kann ein Anspruch auch niedergeschlagen werden. Niederschlagung bedeutet, dass die Vollstreckungsbehörde im Wege einer **verwaltungsinternen Entscheidung** vorläufig von der weiteren zwangsweisen Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis aus Praktikabilitäts Gesichtspunkten absieht. Im Unterschied zum Erlass (§ 227 AO) bewirkt die Niederschlagung kein Erlöschen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis. Die Niederschlagung als vorläufige Maßnahme kann jederzeit aufgehoben und die Vollstreckung wieder aufgenommen werden. Da die Niederschlagung eine verwaltungsinterne Maßnahme ist, ist sie **kein Verwaltungsakt**.



5. Einspruch, § 347 AO

Neben den besonderen Abwehrmöglichkeiten des Vollstreckungsrechts der AO steht dem Vollstreckungsschuldner auch der allgemeine Rechtsbehelf des Einspruchs offen.



HINWEIS

Die Prüfung von Einsprüchen gegen Vollstreckungsmaßnahmen war in der Steuerberaterprüfung 2007 durchzuführen.

Mit dem Einspruch kann sich der Vollstreckungsschuldner gegen einzelne Vollstreckungsmaßnahmen wenden, die jeweils anfechtbare Verwaltungsakte sind. Er kann damit die Rechtswi. d. R.igkeit von Vollstreckungsmaßnahmen angreifen.



HINWEIS

Behalten Sie stets im Auge, dass auch eine Vollstreckungsmaßnahme ein „ganz normaler“ Verwaltungsakt ist. Allerdings ist die Rechtswi. d. R.igkeit nicht – wie sonst meist bei Verwaltungsakten – in formeller oder materieller Hinsicht zu prüfen, sondern im Hinblick auf die allgemeinen und die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen.

Achten Sie genau darauf, gegen was sich der Steuerpflichtige wendet, und trennen Sie demgemäß sauber zwischen Einsprüchen gegen eine Vollstreckungsmaßnahme und Einsprüchen gegen die zugrunde liegende Steuerfestsetzung.

Als Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen kommen bspw. in Betracht:

- der Steuerbescheid ist nichtig
- der Steuerbescheid ist nicht wirksam bekannt gegeben worden
- der vollstreckte Anspruch ist erloschen
- es liegt ein Verstoß gegen das Übermaßverbot gem. § 281 Abs. 2 AO vor
- es wurden unpfändbare Sachen (§ 295 AO i. V. m. §§ 811 ff. ZPO) bzw. unpfändbare Forderungen (§ 319 AO i. V. m. §§ 850 ff. ZPO) gepfändet
- die Voraussetzungen des § 257 Abs. 1 AO liegen vor
- die Vollstreckung ist unbillig (vgl. § 258 AO)

6. Drittwiderspruch(-sklage), § 262 AO, § 771 ZPO



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Drittwiderspruch(-sklage) – v10207

Da der Vollziehungsbeamte bei der Pfändung **nur auf den Gewahrsam** abstellt, kann es vorkommen, dass Sachen gepfändet werden, die nicht im Eigentum des Vollstreckungsschuldners stehen, sondern **im Eigentum eines Dritten**. Der Vollstreckungszugriff als Staatsakt darf jedoch nur das Vermögen des Vollstreckungsschuldners erfassen. Nur dieser Zugriff ist durch das Leistungsgebot bzw. den Titel legitimiert. Wird dagegen in einen schuldnerfremden Gegenstand vollstreckt, so gewährt § 262 AO für die Vollstreckung nach der AO den erforderlichen staatlichen Rechtsschutz für den betroffenen Dritten durch den Drittwiderspruch bzw. durch die sog. Drittwiderspruchsklage vor den ordentlichen Gerichten.

Nach § 262 Abs. 1 S. 1 AO ist der **Widerspruch** gegen die Vollstreckung „erforderlichenfalls“ durch Klage geltend zu machen. Das bedeutet, dass der Dritte zunächst die Freigabe der Ge-

gegenstände bei der Vollstreckungsbehörde verlangen kann. Hierbei hat er seinen Anspruch darzulegen und entsprechende Nachweise zu erbringen. Dieser Widerspruch ist kein förmlicher außergerichtlicher Rechtsbehelf und insbesondere auch keine Zulässigkeitsvoraussetzung für die Erhebung der Drittwiderspruchsklage. Ein außergerichtliches Vorverfahren kennt die Drittwiderspruchsklage nicht.

Die **Drittwiderspruchsklage** richtet sich nach **§ 771 ZPO**. Sie kann erhoben werden, wenn der Dritte durch eine konkrete noch andauernde Vollstreckungsmaßnahme in seinen geschützten Rechten verletzt ist. Die Drittwiderspruchsklage ist demnach zulässig, sobald die Vollstreckung begonnen hat und der Gegenstand der Vollstreckung feststeht.



HINWEIS

Die Möglichkeit des Drittwiderspruchs und der Drittwiderspruchsklage in der Steuerberaterprüfung 2007 anzusprechen. Eine genauere Prüfung war allerdings nicht erforderlich.

► **Übungsfall:**

Beim Vollstreckungsschuldner Harald Hirsch wird unter anderem ein Schrank gepfändet, der Waltraud Wiese, einer Freundin des Hirsch, gehört. Wiese legt gegen die Pfändungsmaßnahme form- und fristgerecht Einspruch ein.

► **Lösung:**

Soweit Wiese Einwendungen gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung erhebt und sie als Dritte hiervon betroffen ist, kann sie sich grundsätzlich als Dritte auch mit einem Einspruch gegen die Pfändungsmaßnahmen wehren (s. AEAO zu § 350, Nr. 5).

Vorliegend macht sie in dem Einspruch aber nur ein die Vollstreckung hinderndes Recht, nämlich ihr Eigentumsrecht an dem Schrank geltend. In diesem Fall ist der Widerspruch (§ 262 AO) und dann die Drittwiderspruchsklage bei einem Zivilgericht nach § 262 AO i. V. m. § 771 ZPO statthaft. Ein Einspruch nach § 347 AO wird deshalb mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig sein (jedenfalls aber unbegründet, da die Pfändung aufgrund des Gewahrsams des Hirsch an dem Schrank rechtmäßig ist, § 286 AO). Das Finanzamt wird aber den Einspruch als Widerspruch i. S. v. § 262 AO auslegen.



IV. ÜBUNGSFALL

Der abschließende Übungsfall entspricht der Aufgabe aus dem Verfahrensrecht aus der Steuerberaterprüfung 2007.

Die erste Aufgabe bezog sich auf die Änderung einer Umsatzsteuerfestsetzung (13 Punkte), die drei weiteren Aufgaben befassten sich mit den Pfändungsmaßnahmen sowie dem Vorgehen hiergegen (insgesamt 22 Punkte).

ANGABE

Jens Jägermeister ist selbstständiger Handelsvertreter und wohnt mit seiner Ehefrau Annika in der gemeinsamen Mietwohnung in der Heilig-Kreuz-Straße 12 in Passau.

Am 8.6.2007 erscheint der Vollziehungsbeamte Steuerhauptsekretär Lachenmayr des Finanzamtes Passau in der gemeinsamen Wohnung der Eheleute Jägermeister und wies sich durch Vorlage seines Dienstausweises aus. Es war nur der Steuerschuldner Jens Jägermeister zuhause.

Lachenmayr legte einen Vollstreckungsauftrag über die rückständige Umsatzsteuerschuld 2005 und ein Zwangsgeld i. H. v. 200 € gegenüber Jens Jägermeister vor und forderte Jens Jägermeister zur Zahlung auf.

Jens Jägermeister hatte die Umsatzsteuerforderung des für ihn zuständigen Finanzamts Passau i. H. v. 7.100 € für den Veranlagungszeitraum 2005 nicht erfüllt. Eine entsprechende Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2005 war ihm gegenüber durch einen am 6.2.2007 zur Post aufgegeben, ordnungsgemäß adressierten „Schätzungsbescheid“ erfolgt.

Auch das Zwangsgeld wegen der Nichtabgabe der Umsatzsteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2005 i. H. v. 200 € Jens Jägermeister noch nicht bezahlt.

Dieses war nach vorheriger Androhung festgesetzt worden, weil Jens Jägermeister der mehrfachen Aufforderung zur Abgabe der Umsatzsteuer-Jahresanmeldung für den Veranlagungszeitraum 2005 nicht nachgekommen war.

Die Festsetzung des Zwangsgeldes war zusammen mit dem Umsatzsteuer-Schätzungsbescheid in einem Kuvert an die Anschrift von Jens Jägermeister versandt worden.

Die Umsatzsteuerfestsetzung und die Zwangsgeldfestsetzung waren mit zutreffenden Rechtsbehelfsbelehrungen versehen.

Auf dem Steuerbescheidsformular befand sich das Leistungsgebot für die Umsatzsteuerschuld, und auch die Zwangsgeldfestsetzung war mit einem Leistungsgebot über 200 € verbunden.

Die Fälligkeitszeitpunkte für das Zwangsgeld und für die Umsatzsteuerschuld waren vom Finanzamt auf den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkt der Umsatzsteuerschuld aufgrund der Jahresfestsetzung gelegt worden.

Da bislang auf den Konten der Finanzkasse des Finanzamtes Passau keine Zahlungseingänge für die Umsatzsteuer- und die Zwangsgeldforderung erfolgt waren, hatte Jens Jägermeister am 10.5.2007 eine Mahnung über 7.300 € erhalten.

Nachdem weiterhin eine Zahlung ausgeblieben war, war vom Finanzamt Passau eine Vollstreckungsankündigung versandt worden.

Jens Jägermeister hatte nach eigenem Bekunden weder Bargeld noch Bankguthaben zur Verfügung, deshalb schritt Lachenmayr zu Pfändung.

Im Wohnzimmer befanden sich neben einem TV-Röhrengerät eine aufwändige digitale Home-Cinema-HDTV-Anlage mit einem Plasma-Flachbildschirm mit 127 cm Bildschirmdiagonale und eine antike Standuhr. Im Arbeitszimmer von Herrn Jägermeister stand eine PC-Anlage. Diese Gegenstände versah Lachenmayr jeweils mit Pfandsiegeln an gut sichtbarer Stelle der einzelnen Gegenstände. Lachenmayr schätzte für die gesamte Home-Cinema-Ausrüstung einen voraussichtlich erzielbaren Erlös i. H. v. 3.000 €, für die PC-Anlage einen Erlös i. H. v. 1.500 € und für die Standuhr einen voraussichtlich erzielbaren Erlös i. H. v. ca. 1.700 €.

Lachenmayr erstellte eine Niederschrift über die Ausführung des Vollstreckungsauftrages. Als Herr Jägermeister Einwendungen erheben wollte, weil ihm die Standuhr nicht gehöre, sie sei ein Erbstück seiner Ehefrau, und weil die PC-Anlage sein unpfändbares Arbeitsmittel sei, verwies ihn Lachenmayr auf den Innendienst der Vollstreckungsstelle im Finanzamt Passau. Es sei nicht seine Aufgabe, die Eigentumslage und Rechtsbehelfe zu prüfen.

Daraufhin verweigerte Herr Jägermeister die Unterschrift unter die Niederschrift, er unterschreibe nichts, wenn er nicht vorher angehört worden sei. Als er eine Durchschrift des Protokolls forderte, wurde er von Lachenmayr an die Vollstreckungsstelle verwiesen. Diese übersandte dann eine Kopie der Pfändungsniederschrift unter dem Datum vom 14.6.2007 (= Tag der Aufgabe zur Post).

Die gepfändeten Gegenstände ließ Lachenmayr in der Wohnung der Eheleute Jägermeister stehen.

Am 17.7.2007 ging beim Finanzamt Passau ein Briefkuvert von Steuerberater Grimme als Absender ein. In diesem waren Vollmachtsurkunden für die Vertretung von Jens und Annika Jägermeister und weitere Schreiben enthalten.

In dem Kuvert war auch die Umsatzsteuerjahresanmeldung 2005 für Jens Jägermeister enthalten mit dem Antrag, die Steuerschuld auf 5.700 € herabzusetzen. Der Antrag war damit begründet, dass eine Änderung des Umsatzsteuerbescheids auf jeden Fall möglich sein müsse, da Schätzungen immer unter Vorbehalt der Nachprüfung stünden. Für den Fall, dass das hier nicht der Fall sei, müsse es sich insoweit um einen Fall der offenbaren Unrichtigkeit handeln, der jederzeit korrigierbar sein.

In einem weiteren Schreiben in dem Kuvert war ausdrücklich „Einspruch für Jens Jägermeister gegen die erfolgten Pfändungsmaßnahmen“ eingelegt worden. Begründet war dieser Einspruch damit, dass nicht mehr vollstreckt werden dürfe, da durch die Abgabe der Umsatzsteueranmeldung von einem wesentlich niedrigeren Schuldbetrag auszugehen sei, auch die Zwangsgeldfestsetzung sei obsolet geworden.

Zusätzlich legte Grimme in einem eigenen Schreiben, das in dem gleichen Kuvert eingelegt war, auch explizit „Einspruch für Annika Jägermeister“ ein. In diesem Einspruchsschreiben wurde die Aufhebung der Pfändung der Standuhr und der Home-Cinema-Ausrüstung beantragt.

Dieser Antrag wurde ausschließlich damit begründet, dass Frau Jägermeister Miteigentümerin der Home-Cinema-Ausrüstung sei, und die Standuhr ihr alleine gehöre. Sie fühle sich daneben aber auch noch durch die Pfändung der PC-Anlage in ihren Rechten verletzt. Sie können zwar daran keine Eigentumsrechte geltend machen, aber sie sei durch die Pfändung tangiert, dass ihr Ehemann die PC-Anlage für seine Berufstätigkeit benötige und bei deren Ausfall weniger zum Familieneinkommen beitragen könne.

Eine Einspruchsfrist sei bei Herrn Jägermeister wegen fehlender Rechtsbehelfsbelehrung und wegen der später erfolgten Zusendung der Pfändungsniederschrift noch nicht abgelaufen, bei Frau Jägermeister laufe sowieso keine Frist, da sie nicht die Adressatin der Pfändungsmaßnahmen gewesen sei. Falls Fristen versäumt seien, werde vorsorglich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, da Herr Jägermeister wegen Vermögenslosigkeit nicht in der Lage gewesen sei, einen Rechtsanwalt oder Steuerberater zu bezahlen.

Das Finanzamt Passau ermittelte daraufhin Folgendes:

Die Umsatzsteuerjahresanmeldung 2005 war bislang nicht erstellt worden, weil Herr Jägermeister den vom Steuerberater geforderten Gebühreenvorschuss zunächst nicht bezahlt hatte, er hatte offene Verbindlichkeiten i. H. v. 100.000 € gegenüber Banken und Kreditunternehmen.

Die jetzt abgegebene Umsatzsteueranmeldung für den Veranlagungszeitraum 2005 weicht von der „Schätzung“ durch den zusätzlichen Ansatz von 700 € Umsatzsteuer und Vorsteuer i. H. v. 2.100 € ab. Der zusätzlich geltend gemachte Vorsteuerbetrag in Höhe von 2.100 € resultiert insgesamt aus der Ende September 2005 geleisteten Anzahlung für einen erst im Februar 2006 gelieferten betrieblich genutzten Pkw. Entsprechende Belege liegen jetzt vor, in den abgegebenen Voranmeldungen war dieser Vorsteuerbetrag nicht enthalten. Der zusätzliche Umsatzsteuerbetrag resultiert aus Umsätzen des Zeitraumes Oktober bis Dezember 2005.



Der Schätzungsbescheid war ohne Nebenbestimmungen ergangen, in der Akte befanden sich dazu keine Angaben des Bearbeiters.

Als Schätzungsgrundlage hatten zum einen die abgegebenen Umsatzsteuervoranmeldungen für die Monate Januar bis September 2005 gedient, zum anderen wurde für die Monate Oktober bis Dezember 2005 eine an den Vorjahresmonaten orientierte Zuschätzung vorgenommen, da weder entsprechende Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben noch Schätzungen erfolgt waren.

Die PC-Anlage nutzte Herr Jägermeister unbestritten hauptsächlich beruflich.

Die Standuhr hat Frau Jägermeister von ihrer verstorbenen Mutter geerbt.

Die Home-Cinema-Anlage haben die Eheleute Jägermeister zu ihrem 7. Hochzeitstag von Frau Jägermeisters Vater als gemeinsames Geschenk erhalten.

Das Finanzamt hat Steuerberater Grimme diese Erkenntnisse mitgeteilt und ihn zu einer Erörterung der aufgeworfenen Probleme eingeladen, Steuerberater Grimme bereitet daraufhin gutachtlich die Besprechung beim Finanzamt vor.

AUFGABE

Fertigen Sie das Gutachten von Grimme, in dem folgende Fragen geklärt werden sollen:

1. (...)
2. Prüfen Sie die **Zulässigkeitsvoraussetzungen** des Einspruchs gegen die Pfändungsmaßnahmen von Herrn **Jens Jägermeister**.
3. Prüfen Sie nur unter dem Blickwinkel der von **Annika Jägermeister** im Sachverhalt **ausdrücklich** vorgebrachten Einwendungen, ob ein zulässiger Einspruch von Frau Annika Jägermeister gegen die Pfändungsmaßnahmen vorliegt.
4. Besteht eine Möglichkeit, die Pfändungsmaßnahmen zu beseitigen? Prüfen Sie hier insbesondere, ob die Vollstreckungsvoraussetzungen vorgelegen haben.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall VerfR 11 – v13142

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL	Punkte	
	Soll	Ist
Aufgabe 2: Prüfung der Zulässigkeit der Einsprüche von Jens Jägermeister gegen die Pfändungsmaßnahmen		
Bei den Pfändungen handelt es sich um drei selbständige Verwaltungsakte i. S. v. § 118 AO, deren Rechtmäßigkeit getrennt zu beurteilen ist. Es ist daher von drei Einsprüchen auszugehen, die im Folgenden zusammen geprüft werden. Die Einsprüche sind statthaft nach § 347 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO, da die Pfändungsmaßnahmen Verwaltungsakte in Abgabenangelegenheiten darstellen. Die Einsprüche sind schriftlich und damit formgerecht eingelegt, § 357 Abs. 1 S. 1 AO.	1	
Einspruchsführer ist Jens Jägermeister. Er ist durch die Vollstreckungsmaßnahmen möglicherweise in seinen Rechten verletzt und kann daher eine Beschwer geltend machen, § 350 AO. Er kann sich von seinem Steuerberater vertreten lassen, § 365 Abs. 1 AO, § 80 AO.	1	
Zu prüfen ist, ob die einmonatige Einspruchsfrist des § 355 Abs. 1 AO gewahrt wurde. Die Sachpfändung erfolgte nicht durch einen schriftlichen Verwaltungsakt, sondern durch Verwaltungsakt aufgrund schlüssigen Verhaltens durch Wegnahme bzw. durch Anlegen des Pfandsiegels. Die Pfändungsniederschrift stellt selbst keinen eigenen Verwaltungsakt dar, § 291 Abs. 2 AO. Für den Beginn der Einspruchsfrist spielt der Zugang der Pfändungsniederschrift daher keine Rolle.	1	
Da § 356 AO nur für schriftliche Verwaltungsakte gilt, beträgt die Einspruchsfrist auch ohne schriftliche Rechtsbehelfsbelehrung einen Monat, § 355 Abs. 1 AO. Die Einspruchsfrist begann mit Ablauf des 8.6.2007, § 108 Abs. 1 AO, § 187 Abs. 1 BGB. Sie endete daher mit Ablauf des 9.7.2007, da der 8.7.2007 ein Sonntag war, § 108 Abs. 1, Abs. 3 AO, § 188 Abs. 2 BGB. Die Einsprüche wurden erst am 17.7.2007 und damit verfristet eingelegt.	1	
Zu prüfen bleibt, ob Gründe für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn Jens Jägermeister unverschuldet am Einhalten der Frist gehindert war. Dazu wird vorgetragen, dass Jens Jägermeister von der Einlegung eines Einspruchs abgesehen hatte, da er einen Rechtsanwalt/Steuerberater nicht bezahlen konnte. Allerdings ist die Einlegung eines Einspruchs beim Finanzamt auch ohne Steuerberater oder sonstigen Rechtsbeistand möglich. Die Anforderungen für die Einlegung eines Einspruchs sind, wie aus § 357 AO ersichtlich, sehr gering. Insbesondere ist eine Begründung nicht erforderlich, § 357 Abs. 3 AO. Das Einspruchsverfahren ist nicht kostenpflichtig. Einen Vertretungszwang vor dem Finanzamt gibt es nicht. Jens Jägermeister hätte also auch ohne Hilfe eines Rechtsanwalts/Steuerberaters selbst Einspruch einlegen können. Die Vermögenslosigkeit des Jens Jägermeister und das damit begründete Absehen von der Einholung rechtlichen Beistands begründet kein objektives Fristhindernis i. S. d. § 110 AO.	2	



Auch die fehlende Rechtsbehelfsbelehrung stellt keinen Wiedereinsetzungsgrund dar. Jens Jägermeister wurde zumindest vom Vollziehungsbeamten auf die Möglichkeit von Rechtsbehelfen (zu richten an den Innendienst) hingewiesen.	1	
Eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nach § 110 AO ist damit nicht zu gewähren. Die Einsprüche des Jens Jägermeister gegen die Pfändungen sind verspätet und damit als unzulässig zu verwerfen (§ 358 AO).	<u>1</u> 8	
Aufgabe 3: Prüfung der Zulässigkeit der Einsprüche von Annika Jägermeister		
Annika Jägermeister tritt auch als Einspruchsführerin hinsichtlich der Pfändungen der Home-Cinema-Anlage und der Standuhr auf. Auch als Dritte kann sie sich mit Einspruch gegen Pfändungsmaßnahmen wehren, soweit sie Einwendungen gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung erhebt und sie als Dritte davon betroffen wird.	1	
Sie macht mit ihrem Einspruch aber nur ein die Vollstreckung hinderndes Recht, ihr Eigentumsrecht, an den gepfändeten Sachen geltend. Dafür sieht die AO als Rechtsbehelf den Widerspruch bzw. die Drittwiderspruchsklage bei einem Zivilgericht nach § 262 AO i. V. m. § 771 ZPO vor. Der Einspruch ist daher mangels Rechtsschutzbedürfnis nicht zulässig, weil die AO hier einen speziellen Rechtsbehelf vorsieht.	1	
Auch der Einspruch gegen die Pfändung der PC-Anlage ist unzulässig, da sie als Dritte nicht unmittelbar von dem Verwaltungsakt betroffen ist, § 350 AO. Die Einsprüche von Annika Jägermeister sind als unzulässig zu verwerfen, § 358 AO. Ihr Antrag wird im Wege der Auslegung (§ 133 BGB analog) als Widerspruch (§ 262 AO) gegen die Pfändungsmaßnahmen behandelt.	<u>1</u> 3	
Aufgabe 4: Prüfung der Beseitigung der Pfändungsverfügungen		
Zu prüfen ist, ob ein Fehler bei Pfändungsmaßnahmen zu deren Rechtswi. d. R.igkeit führt, so dass eine Rücknahme nach § 130 Abs. 1 AO in Betracht kommt. Pfändungsmaßnahmen sind rechtmäßig, wenn die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen vorlagen und die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen beachtet wurden.	1	
Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen: In der Umsatzsteuerfestsetzung 2005 i. H. v. 7.100 € und der Zwangsgeldfestsetzung i. H. v. 200 € liegen vollstreckbare Verwaltungsakte vor, § 251 AO. Beide Verwaltungsakte sind bekannt gegeben und damit wirksam; es ist keine Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO) gewährt worden.	1	



Die zwischenzeitlich erfolgte Abgabe der Umsatzsteueranmeldung mit einem erheblich höheren Vorsteuerbetrag hindert die Vollstreckung nicht, § 256 AO, Abschn. 11 VollstrA. Da die Umsatzsteuererklärung 2005 zwischenzeitlich eingereicht wurde, ist der Vollzug des Zwangsmittels einzustellen, § 335 AO. Das heißt, die Pfändung beruhte insoweit auf einem wirksamen Vollstreckungstitel, aber jetzt darf wegen des Zwangsgelds keine Verwertung mehr stattfinden.	1	
Die weiteren Vollstreckungsvoraussetzungen des § 254 AO liegen vor. Der Umsatzsteueranspruch 2005 und der Zwangsgeldanspruch waren am 9.3.2007 fällig (§ 220 Abs. 1 AO i. V. m. § 18 Abs. 4 S. 2 UStG, § 220 Abs. 2 S. 1 AO). Entsprechende Leistungsgebote sind durch Bekanntgabe wirksam geworden; die Wochenfrist war verstrichen.	1	
Besondere Vollstreckungsvoraussetzungen:		
Die gepfändeten Gegenstände sind körperliche, bewegliche Sachen, die durch den Vollziehungsbeamten durch Anlegung der Pfandsiegel wirksam gepfändet worden waren, § 285 AO, § 286 Abs. 1, 2 AO.	1	
Der Vollziehungsbeamte hatte zu Recht nur den Gewahrsam des Vollstreckungsschuldners geprüft, nicht aber die Eigentumsverhältnisse, § 286 Abs. 1 AO.	1	
Die Home-Cinema-Ausrüstung befand sich in Gewahrsam der Eheleute Jägermeister. Zugunsten des Vollstreckungsgläubigers (Freistaat Bayern, § 252 AO) wird bei Sachen, die sich in Gewahrsam von Ehegatten befinden, vermutet, dass der Vollstreckungsschuldner (Jens Jägermeister) alleiniger Gewahrsamsinhaber ist, § 263 AO i. V. m. § 739 ZPO i. V. m. § 1362 BGB. Diese Gewahrsamsvermutung konnten die Eheleute Jägermeister nicht widerlegen, so dass die Pfändung der Home-Cinema-Ausrüstung insoweit rechtmäßig war.	2	
Die Miteigentümerstellung von Annika Jägermeister hat als solche zwar keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahme, es wäre jedoch unverhältnismäßig, Annika Jägermeister zur Drittwiderspruchsklage zu zwingen, bei der sie dann obsiegt. Das Finanzamt wird daher die Sachpfändung aufheben, § 257 Abs. 2 AO. Das Finanzamt müsste den Miteigentumsanteil von Jens Jägermeister als „anderes Vermögensrecht“ nach § 321 Abs. 1 AO pfänden.	1	
Die PC-Anlage ist unpfändbar gem. § 295 AO i. V. m. § 811 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ZPO, da Jens Jägermeister die PC-Anlage überwiegend für seine Erwerbstätigkeit nutzt. Da die Pfändungsmaßnahme rechtswi. d. R.ig erfolgt ist, muss sie nach § 130 Abs. 1 AO zurückgenommen werden, das Ermessen („kann“) ist auf null reduziert.	1	
Hinsichtlich der Standuhr greift auch hier die Gewahrsamsvermutung des § 263 AO. Da aber Annika Jägermeister als Dritte ihr Eigentumsrecht nachweisen konnte, ist die Verwertung unzulässig und die Pfändung ist aufzuheben, § 257 Abs. 2 AO.	<u>1</u> 11	
GESAMTPUNKTZAHL	22	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!